

אפריקה ישראל מגורים

חוזה יועץ ביטוח וקרע

נתניה 542

נתניה 542

בית וגן החזקות בע"מ

516343746

בלוק - לרר - בר מהנדסים בע"מ
מכניקת קרקע והנדסת בטוח

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

אפריקה הנדסה וייעוץ בע"מ

מס' חוזה: CONT-5-664
חתימה: סטטוס:

תבנית: "עוץ ביטוח קרקע"
גרסה:

פרויקט: נתניה 542
ספק: בלוק-לרר מהנדסים

© וקסלר, ברגמן ושות' שרם-דין

חוזה יועץ ביסוס וקרקע

שנערך ונחתם ביום [תאריך חתימת חוזה]

20/7/25

בין

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
יוני נתניהו 1 ג' אור יהודה
ח.פ. 557270725

בית וגן החזקות בע"מ
אבא הילל 17 אי רמת גן
ח.פ. 516343746

אפריקה התחדשות עירונית בע"מ
יוני נתניהו 1 ג' אור יהודה
ח.פ. 514639525
(להלן: "המזמין")
מצד אחד;

לבין

בלנק לרר מהנדסים בע"מ
ח.פ. 511832230
כתובת: הארד 7, תל אביב 69710
טלפון: 03-6496004
(להלן: "היועץ")
מצד שני;

והואיל: וברצון המזמין למסור ליועץ את ביצוע שירותי היועץ כמפורט להלן, כל זאת בתנאים המפורטים להלן בחוזה זה והיועץ הסכים לקבל על עצמו את העבודה הנ"ל;

לפיכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:**1. מבוא**

1.1. למונחים הבאים יחא הפרוש הנקוב בצידי דהיינו:

"הפרויקט" - כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

"התכנית" /

"המקרקעין" - כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

"האתר" -

שטח התכנית/המקרקעין לרבות כל חלק ממנו כפי שיקבע ע"י המזמין מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי.

"היועצים" -

מתכננים, אדריכלים, מהנדסים, יועצים מקצועיים, ובעלי מקצוע הנדסי וטכנולוגי אחרים שיועסקו ע"י המזמין ו/או הרשות המקומית בקשר לפרויקט, פרט ליועץ.

"התכניות" -

התכניות, החישובים, התיאורים, הביאורים, המדידות, התרשימים הדיאגרמות, השרטוטים, המפרטים, כתבי הכמויות, ההחלטות, ההנחיות וכל יתר המסמכים שיערכו ע"י היועץ תוך כדי ביצוע שירותי היועץ, על פי דרישת המזמין, לשם ביצוע הפרויקט ו/או כל חלק הימנו, לפי קביעת המזמין, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כל המסמכים המצוינים ברשימת התכניות ומסמכים המצורפת

פרויקט: נתניה 542

ספק: בלנק-לרר מהנדסים

תבנית: יועץ ביסוס וקרקע

גרסה:

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

מס' חוזה: CONT-5-664

חתימת מנהל קרקע והנדסה בסוס

בית וגן החזקות בע"מ

516343746

© וקסלר, ברגמן ושות' שרקי-דן

לחווה זה במסגרת נספח ח'. כל המסמכים שיערכו ע"י היועץ כאמור יערכו בשפה העברית.

"שירותי היועץ"

"השירותים" - השירותים כמוגדר וכמפורט בחוזה זה ובנספח ב' המצ"ב.

"המנהל"

מנהל הפרויקט שיקבע ע"י המזמין וכן מי שנתמנה ע"י המזמין לשמש כמנהל לצורך חוזה זה באופן כללי או למטרה מסוימת וכן כל מי שיקבע ע"י המנהל לצרכים כאמור.

מקום שמדובר בחוזה זה במזמין - גם המנהל במשמע.

"החוזת"

"ההסכם" - חוזה זה על נספחיו.

"הדין"

כתגדרתו בחוק הפרשנות, התשמ"א-1981 לרבות כל תקנה ואו הוראה של רשות מוסמכת בתוקף סמכותה על פי הדין.

"הרשות המקומית"

כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

"חוזה הפיתוח"

כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

1.2 חתירות בחוזה זה הינן לנחיות בלבד ובכל מקרה לא ישמשו לפרשנותו.

1.3 הנספחים לחוזה זה מחוויים חלק בלתי נפרד חימונו ואלה הם:

- | | |
|-----------|--|
| נספח א' - | נספח כללי; |
| נספח ב' - | שירותי היועץ; |
| נספח ג' - | לוח זמנים; |
| נספח ד' - | שכר היועץ; |
| נספח ה' - | תשלומי שכר היועץ; |
| נספח ו' - | הצהרה ודחייבות לשמירת סודיות; |
| נספח ז' - | אישור על קיום ביטוחי היועץ; |
| נספח ח' - | רשימת התכניות והמסמכים שעל היועץ להנפיק. |
| נספח ט' - | אישור להשלמת הפרויקט/קטע מהפרויקט. |
| נספח י' - | נספח העדר תביעות. |

2. שירותי היועץ

2.1 המזמין מוסר בזה ליועץ והיועץ מקבל על עצמו את ביצוע שירותי היועץ.

2.2 היועץ מצהיר ומאשר, כי הינו מכיר ויודע את כל הנדרש למטרת ביצוע שירותי היועץ וכי הינו מורשה על פי כל דין למתן שירותי היועץ, לרבות אך לא רק, על פי חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח - 1958, כי יש בידו רישיון בר תוקף לביצוע שירותי היועץ על פי הדין וכי הוא בעל הכישורים, הרישיונות, הידע, הניסיון והאמצעים המאפשרים לו את ביצועם ברמה מקצועית גבוהה ובהתאם למותנה בחוזה.

2.3 היועץ מצהיר, כי ידוע לו ששירותי היועץ על פי חוזה זה הינם לשלבים ואו קטעים בפרויקט כפי שיוזמנו בכתב ע"י המזמין מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי וכי הם יינתנו על ידו בשלבי עבודה כמפורט בנספח ב' המצ"ב. עוד מוסיף ומצהיר היועץ, כי ידוע לו שהמזמין אינו מתחייב להזמין ממנו שירותים נוספים מעבר לנקוב בחוזה זה וכמפורט בנספח ב' המצ"ב.

2.4 היועץ מתחייב לבצע את שירותי היועץ בזירות, בטאמנות וברמה מקצועית גבוהה, תוך ציות לדין

מס' חוזה: CONT-5-664
בלנק - לרד - בר מהנדסים בע"מ
מס' פרויקט: 516343746

תבנית: יועץ ביסוס קרקע

גרסה: 1

פרויקט: נתניה 542

פסק: בלנק-לר מהנדסים

© זקסלר, ברגמן ושות' שותפים

בית וגן החזקות בע"מ
516343746

אפרתה ישראל מגורים בע"מ

יועץ הנדסאות עירונית בע"מ

ולהנחת דעת המזמין, ותוך שמירת לוחות הזמנים והמסגרת התקציבית, שיקבעו על ידי המזמין.

2.5 היועץ יבסס את שירותי היועץ על הנתונים, קווי היסוד, התקציב וההנחות שיקבעו ע"י המזמין ובתאום מלא עם הגורמים השונים, כפי שיקבעו מעת לעת ע"י המזמין ויהיה חייב לנהוג לפיהם ולקיימם ללא סטייה, אלא אם כן קיבל הוראה מפורשת ואו אישור בכתב מהמזמין.

2.6 היועץ מתחייב לבצע את שירותי היועץ בתאום מלא, בשיתוף פעולה ותוך קיום קשר מתמיד עם המזמין ותמנהל, עם צוותו המקצועי וצוות הניהול, תיאום ופיקוח של המזמין, עם היועצים, ועם כל יתר הגורמים שיפעלו באתר, ככל שיידרש לקידום, תכנון וביצוע שירותי היועץ, והכל כפי שיקבע ע"י המנהל. כן מתחייב היועץ, לחשתף בתאום מלא בכל ישיבות התאום אליהן יוזמן.

2.7 היועץ ישמור על נוחלי קשר, תיאום, רישום וצורת המסמכים לפי דרישת המנהל.

2.8 כל עוד לא יקבע אחרת ע"י המזמין, יהיה המנהל כהגדרתו בנספח א' ועל היועץ להיות עמו בקשר מתמיד ולתאם עמו את כל פעולותיו, אלא אם נקבע מפורשות אחרת ע"י המזמין.

2.9 היועץ מצהיר, כי ידועות לו הוראות כל התכניות הקיימות ואו הנמצאות בשלבי הכנה על ידי הרשויות המוסמכות לכך לגבי האתר וכן הוראותיהם של הדן ואו הנחלים ואו חוקנים ואו התקנות החלים בקשר עם ביצוע שירותי היועץ והוא מתחייב לפעול בהתאם לקבוע בהם. כמו כן, מצהיר היועץ כי הוא בדק בעצמו את כל הנושאים הרלוונטיים ואו הקשורים למתן שירותי היועץ, הן אצל המזמין, הן אצל הרשות המקומית והן אצל רשויות התכנון, לרבות את התנאים הפיזיים באתר, את טיב הקרקע, את קיום קווי מים, חשמל, טלפון ואחרים, וכן את התנאים הטופוגרפיים, האקלימיים והאקולוגיים השוררים בו, ומצא הכל מתאים למטרותיו, ויש בידיו את כל הנתונים הנוגעים לאתר, כנדרש לשם ביצוע שירותי היועץ.

2.10 היועץ מתחייב, להפיק את כל התכניות נשוא חוזה זה, בכל שלבי הביצוע של שירותי היועץ, ולרבות כל שינוי בתכניותיו, באמצעות מחשב בתוכנה או בקבצים במתכונת הקבועה בנספח א' המצייב ועל פי הנחיות המזמין מעת לעת. היועץ מתחייב להעביר ליועצים ולקבל מהם קבצים אך ורק באותה מתכונת שנקבעה בנספח א', כאמור.

2.11 היועץ לא יגיש ליועצים ואו לקבלנים ואו לכל גורם אחר הקשור בפרויקט כל שרות הקשור במישרין או בעקיפין בו, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, פרט לשירותים המתחייבים מפורשות על פי חוזה זה.

2.12 המזמין רשאי להזמין אצל מתכננים אחרים שירותים כלשהם על פי שיקול דעתו הבלעדי והיועץ מצהיר, כי אין לו ולא תהינה לו כל תביעות ואו טענות ואו דרישות ואו תלויות כלפי המזמין ואו כלפי המתכננים האחרים בגין מסירת העבודות, כאמור. משמסר המזמין את ביצוע השירותים כאמור ליועץ אחר, מתחייב היועץ לשתף עמו פעולה ככל שיידרש.

2.13 היועץ ערך לביצוע העבודה, בין היתר, גם במערכת ניהול ותיאום פרויקטים באמצעות האינטרנט, כדוגמת "i.1", "רמדורנט" של רמדור או אחרת המאושרת ע"י המזמין ויפעל במערכת זו ללא כל תמורה נוספת.

3. צוות עובדים ואמצעים

3.1 היועץ מתחייב, כי במשך כל תקופת ביצוע שירותי היועץ יקיים משרד מאויש, מאורגן ומצויד, באופן שיאפשר את ביצוע שירותי היועץ בהתאם להוראות חוזה זה.

3.2 היועץ מתחייב, שחרכבם המספרי והמקצועי של צוות עובדיו, כמפורט בנספח א' המצייב, יתאים לביצוע שירותי היועץ ברמה ובמועדים, המפורטים בחוזה זה ויניח את דעתו של המנהל במשך כל תקופת מתן שירותי היועץ.

3.3 מבלי לגרוע מהתחייבותו ראמורה של היועץ, רשאי המנהל - אם וכאשר יראה צורך בכך על פי שיקול דעתו המוחלט - להורות ליועץ מעת לעת, להגדיל את צוות עובדיו, על חשבונו ואחריותו של היועץ, במספר, לתקופה ובמקומות אותם יציין המנהל בהוראותיו.

3.4 מוסכם בזה, כי במשך כל תקופת החוזה יהיה האדריכל ואו המהנדס ואו היועץ הנקוב בנספח א' המצייב, מנהלו הראשי של היועץ למטרת ביצוע חוזה זה (להלן: "המנהל הראשי"). החלטת המנהל הראשי במצב לא מקום מתאים ולתקופה מוגדרת, תיעשה לאחר אישורו של המזמין מראש ובכתב.

מס' חשבונית - 542-544
מס' חשבונית - 542-544
מס' חשבונית - 542-544

תבנית: יועץ ביסוס קרקע

נתיב: 542

ספק: בנק-לר מהנדסים

גרסה: 1

© קולר, ברמן ושות' ע"מ

אפרוק ישראל מגורים בע"מ

אפרוק ישראל מגורים בע"מ

בית וגן החזקות בע"מ
516343746

היועץ מצהיר, כי ידוע לו, שבמשך כל תקופתו של חוזה זה יעמוד המנהל הראשי בראשו, יהיה מעורב אישית בביצוע החוזה, יקדיש למטרה זו את כל הזמן הנדרש, ויעמוד לרשות המזמין כל אימת שיוזמן על ידו להשתתף בשיחות ודיונים למטרות הפרויקט ויפקח על הצוות המקצועי של היועץ שיעסוק בביצוע שירותי התכנון. מבלי לגרוע מהתחייבויות היועץ כמתחייב מחוזה זה, הרי בכל מקרה שהשירותים לא יינתנו ע"י המנהל הראשי כאמור מכל סיבה שהיא, יהיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ויחולו הוראות סעיפים 12.3.2 ו- 12.3.3 להלן.

3.5

3.5.1. המזמין רשאי לדרוש מהיועץ להחליף כל עובד מעובדיו של היועץ שלדעת המזמין אינו מתאים לתפקידו ו/או אינו מבצעו להנחת דעתו, אף אם אושר תחילה ע"י המזמין וכן לדרוש תגבור צוות היועץ, ועל היועץ למלא אחר דרישת המזמין לאלתר.

3.5.2. החלטות המזמין בדבר אישור ו/או החלפת עובד מעובדי היועץ תינתנה לפי שיקול דעתו המוחלט של המזמין וללא צורך במתן נימוקים כאלה ואחרים. אין בהחלטות אלה, כדי לשחרר את היועץ מאילו מהתחייבויותיו לפי חוזה זה ואין בהן כדי להטיל על המזמין כל אחריות ו/או חבות שהיא.

3.6. היועץ מתחייב, לצייד על חשבונו את צוות עובדיו בכל הציוד הדרוש לביצוע שירותי היועץ. האחריות בגין אחזקת ושמירת הציוד כאמור, תהיה בידי היועץ ועל חשבונו, והמזמין לא יישא בכל אחריות ו/או חבות בגין אובדן ו/או נזק ו/או קלקול כלשהו לציוד ו/או לכל חלק ממנו מכל סיבה שהיא.

4. סמכויות היועץ

4.1. במגעים עם רשויות מוסמכות, לרבות עם הרשות המקומית, בכל הנוגע לשירותי היועץ וכל הכרוך בכך, יפעל היועץ בתור בא-כחו הטכני של המזמין והמזמין מסמיכו לכך, ובלבד:

4.1.1. שריועץ לא יגיש תכניות ו/או תיקונים לתכניות לאישור הרשויות המוסמכות, אלא אם כן אושר קודם לכן, בראש ובכתב, ע"י המזמין.

4.1.2. שהיועץ לא יקבל כל החלטה ולא יפעל ולא יחייב את המזמין בכל עניין, הכרוך בהתחייבות חוקית ו/או כספית ו/או אחרת, אלא באישורו של המזמין מראש ובכתב.

4.2. זולת אם יסמך לכך ע"י המזמין מראש ובכתב, לא יהיה היועץ רשאי ליתן הוראות ו/או הנחיות, בין במישרין ובין בעקיפין, לקבלן הראשי ו/או לקבלן העבודות ו/או לנהל עמם מ"מ ביחס למחירים ו/או לדרכי ביצוע הכרוכים בשינוי מחירים ו/או כמויות, אלא באמצעות המזמין או המנהל.

5. סמכויות המנהל

5.1. המנהל רשאי לבדוק, בכל עת, את שירותי היועץ כולם או מקצתם, להשגיח על ביצוע שירותי היועץ וכן לבדוק את טיב שירותי היועץ הנעשים על ידי היועץ ו/או על ידי מי מטעמו. כן רשאי המנהל, לבדוק אם היועץ מבצע כהלכה את הוראות חוזה זה, את הוראות המזמין ואת הוראותיו.

5.2. היועץ ימסור למנהל על פי דרישתו דין וחשבון על התקדמות ביצוע שירותי היועץ וכן ימסור למנהל מיד בתום כל שלב משלבי ביצוע העבודה דו"ח המסכם את אותו שלב. הדוחות הנ"ל יכללו את הנושאים והפרטים כפי שייקבעו על ידי המזמין מעת לעת, וכל עוד לא נקבעו, יכללו הם את הנושאים המפורטים בנספח א' המצ"ב.

5.3. לצורך הפעלת סמכויותיו, רשאי המנהל ו/או מי מטעמו לבקר במשרד היועץ ו/או בכל מקום אחר, בו מבוצעים שירותי היועץ והיועץ מתחייב למסור כל הסבר שידרש על ידי המנהל ו/או על ידי מי מטעמו.

5.4. אין בהפעלת סמכויות המנהל על פי חוזה זה, כדי לגרוע ו/או לשחרר מאחריות היועץ על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין. בהקשר זה מובהר, כי אישור המנהל לתכניות, בין לתכנון מוקדם ובין לתכנון סופי, לא יפטור את היועץ מחובת ביצוע שינויים ו/או התאמות ו/או תכנון מחדש של התכניות, ככל שהדבר ידרש.

5.5. אישור המנהל לתכניות ו/או מסמכים אחרים הקשורים בשירותי היועץ על פי חוזה זה או שדרש

פרויקט: 542 נתניה
בלוק-לרר מהנדסים
פ900: גרסה: תבנית: ייעוץ ביסוס קרקע
מס' חוזה: 516343746
מסמך: 516343746

בית וגן החזקות בע"מ
516343746

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין
אמריקה ישראל מגורים בע"מ
אשרור התחייבות עיתית בע"מ

המנהל מהיועץ להכניס בהתאם לחוזה זה, לא יהא בכך כדי לשחרר את היועץ מאחריותו המקצועית המלאה ולא יהא בכך כדי להטיל על המנהל ואו על המזמין אחריות כלשהי לטיב התכניות ואו המסמכים האמורים.

6. לוח זמנים ושלבי ביצוע

- 6.1 היועץ יבצע את שירותי היועץ בשלבים ובמועדים כמפורט בנספח ג' המצ"ב (להלן: "לוח הזמנים"). כל שירות הכלול בשירותי היועץ, אשר לא נקבע לו מועד בלוח הזמנים, יבוצע על ידי היועץ במועד שיהיה דרוש על מנת להבטיח את ביצוע שירותי היועץ בהתאם ללוח הזמנים ובאופן שיאפשר את גמר ביצוע הפרויקט על ידי הקבלן הראשי וגמר ביצוע עבודות הקבלנים האחרים בהתאם ללוח הזמנים המוסכם עימם.
- 6.2 לא יתחיל היועץ בביצוע קטע מהפרויקט ואו שלב משלבי העבודה כמפורט בנספח ב' או ג' המצ"ב, אלא אם כן הודיע למזמין תחילה, כי חגיע לדעתו מועד ביצוע שלב זה וקיבל מהמזמין אישור בכתב לביצוע.
- 6.3 יש לראות בחוזה זה כהתקשרות בין המזמין לבין היועץ לגבי כל קטעי הפרויקט או לגבי כל קטע שלו בנפרד ולגבי כל שירותי היועץ או לגבי כל שלב שלהם בנפרד, לפי בחירת המזמין. המזמין יהיה זכאי אפוא להפסיק את שירותי היועץ עם השלמת כל קטע ואף במהלכו ועם השלמת כל שלב ואף במהלכו ויחולו הוראות סעיף 12 להלן.
- 6.4 ידוע ליועץ, כי התחייבויות היועצים ואו הקבלנים ואו יתר הגורמים, מותנות בכך שיופקו להם כל התכניות ואו הנחיות ואו ההוראות ואו הפרטים ואו הביאורים שידרשו לביצוע עבודותיהם ושירותיהם במהירות ובקצב שימנעו כל עיכוב בביצועם וברציפותם. היועץ מתחייב לבצע את שירותי היועץ באופן שימנע כל עילה מהיועצים ואו מהקבלנים מלטעון לעיכוב מוצדק בביצוע עבודותיהם ובאופן שיבטיח ביצועם בהתאם ללוחות הזמנים שיהיו רצופים לחוזים שיחתמו עמם.
- 6.5 עיכוב בביצוע שירותי היועץ יוכר כמוצדק, אך ורק בחימלא כל התנאים המצטברים הבאים ולמשך הזמן שהמנהל יקבע, דהיינו:
- 6.5.1 הוא נובע מכוח עליון או גורם אחר (להלן יחדיו: "אירוע דוחה") שלדעת המנהל לא הייתה ליועץ שליטה עליו.
- 6.5.2 מיד משהתרחש אירוע דוחה הודיע היועץ למנהל על קיומו ועל משך העיכוב הצפוי.
- 6.5.3 היועץ לא קיבל תכניות, הנחיות, הוראות, פרטים וביאורים שנדרשו על ידו ונדרשים לביצוע התכנון מהמזמין או היועצים במועד שסוכם עימם.
- 6.5.4 המנהל אישר, כי האירוע הדוחה אכן מצדיק עיכוב בביצוע השירות ואת משך הדחייה.
- מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מותנה בזה, כי איחור בביצוע עבודות תכנון ע"י אחרים לא יהווה עילה לעיכוב בביצוע שירותי היועץ, אלא באישור המנהל מראש ובכתב.
- 6.6 היועץ מתחייב לחודיע למנהל מידית, על כל עיכוב, אשר לפי הערכתו עלול לגרום לאיחור בקיום לוח הזמנים.
- 6.7 ב- 1 לכל חודש גרגוריאני וכן בכל מועד שיידרש על ידי המזמין, ימסור היועץ למזמין דו"ח על התקדמות ביצוע שירותי היועץ ועם תחילת ביצוע העבודות באתר גם דו"ח פיקוח על ביצוע.
- 6.8 המנהל רשאי לבקר במשרד היועץ ולעיין בהתקדמות ובאופן ביצוע שירותי היועץ, והיועץ ימסור למנהל כל הסבר ואו פרט ואו דיווח, מיד לפי בקשתו. אין בסעיף זה כדי לגרוע מהתחייבויות היועץ לפי חוזה זה ואו לפי כל דין.

7. שכר היועץ

- 7.1 תמורת שירותי היועץ וכל יתר התחייבויותיו לפי חוזה זה, ישלם המזמין ליועץ שכר כמפורט בנספח ד' המצ"ב (להלן: "שכר היועץ").

- 7.2 בהוצאות הממשיות בשירותי העזר המפורטים להלן, יישא המזמין

פרויקט: 542 תניה: תבנית: יעוץ ביסוס קרקע
פיק: בלנק-לר מהנדסים גרסה: 1

מס' חוזה: CONT-5-664
בלנק-לר - לר מהנדסים בע"מ
מכניסות קרקע והנדסת בטון

אשריפה ישראל מגורים בע"מ
© וקסלר, ברגמן ושות' שורק-אשריפה הנדסה ועיצוב בע"מ

בית וגן החזקות בע"מ
516343746

7.2.1. הדפסת בתוויין המיועדות להפצה לאחרים, למעט הדפסות שיפיק היועץ במשרדו. להסרת ספקות, יובהר כי בגין הוצאות הדפסות בתוויין, אשר מיועדות ליועץ בחלק עבודתו, לא יהיה היועץ זכאי לקבלת החזר.

7.2.2. העתקות שנמסרו ע"י היועץ למזמין ו/או לרשויות המוסמכות ו/או ליועצים, למעט העתקות וצילומים שיפיק היועץ במשרדו.

7.2.3. שכול מסמכים.

7.2.4. מודלים, פרספקטיוס ופרספקטיבות, המוזמנים לצורכי שיווק (למעט מודלים ופרספקטיבות לצורכי עבודה והחלטה).

7.2.5. מדידות וצילומי אוויר.

7.2.6. קידוחים ובדיקות קרקע.

7.2.7. שליחויות.

שירותי העזר המפורטים בסעיפים 7.2.1 עד 7.2.3 לעיל, יוזמנו על ידי היועץ באמצעות מערכת ניהול פרויקטים 1.1.1. מערכת רמזורט מודול ניהול מסמכים (DM) רק ממכונים המאושרים ע"י המזמין לבצע עבודות עבורו. הוצאות לפי סעיפים 7.2.4 עד 7.2.7 ועבור הדפסות והעתקות צבועות יוצאו רק אם אושרו תחילה בכתב, טרם הזמנתם ע"י המנהל.

7.3. על חשבון שכר היועץ ישולמו ליועץ תשלומי ביניים בשעורים ובמועדים המפורטים בספת ה' המצ"ב, וכן כל תשלומי ביניים נוספים במידה והמזמין יחליט לשלם לפי שיקול דעתו הבלעדי.

כל תשלומי הביניים לפי פסקה זו, הינם מקדמות על חשבון שכר היועץ ואין באישורם ו/או בתשלומם משום אישור כלשהו מצד המזמין לגבי ביצוע שלב משלבי שירותי היועץ ו/או טיב השירות ו/או הסכום המגיע ליועץ. במקרה של הפסקת עבודתו של היועץ כאמור בסעיף 6.3 לעיל, יחולו הוראות סעיף 12.1.2 להלן.

7.4. מוסכם במפורש, כי השכר האמור בספת ד' המצ"ב, הינו סופי ומוחלט, והיועץ לא יהיה זכאי לשום תוספת מסיבת חימשות עבודות הפרויקט מעל למצופה, הקטנת היקף היחידות בפרויקט, קצב הבניה, מידת השינויים שידרשו ע"י המזמין, ו/או צורת ביצוע הבניה או מכל עילה אחרת איזו שהיא, אלא אם נאמר בחוזה זה במפורש אחרת. תנאי תשלום שכר היועץ במלואו, הינו המצאות הצהרה, לפיה בדק היועץ את העבודות ומצא אותן תואמות לתכניתו ולתקנים המחייבים וכי הן בוצעו לשביעות רצונו בנוסח המצורף כנספת ט' לחוזה זה וכתב היעדר תביעות המצורף כנספת י' לחוזה זה למזמין, חתום ע"י היועץ ומאומת כנדרש בו.

7.5. מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף 7 לעיל, מוסכם בזה, כי היועץ לא יהיה זכאי, בשום מקרה, לקבל תמורה ו/או שכר ו/או טובות הנאה כלשהן מכל צד שלישי אחר, לרבות מהיועצים ו/או מהקבלן, וכל סכום שיתקבל על ידו כאמור, בין במישרין ובין בעקיפין, יהיה רכוש המזמין. מובהר בזה, כי הפרת סעיף זה על ידי היועץ תהווה הפרה יסודית של חוזה זה.

7.6. תנאים מקדמיים לביצוע תשלום כלשהו ע"י שכר היועץ, הינם הצגת רישיון היועץ כאמור בסעיף 2.2 לעיל והמצאת אישור בדבר ניהול ספרי היועץ כדן, חתום ע"י ר"ח או רשויות המס, כנדרש. כמו כן, ככל שהיועץ לא ימצא למזמין אישור תקף בדבר פטור מניכוי מס במקור, עובר לביצוע כל תשלום ע"י שכר היועץ, ינוכה מס במקור כדן, מכל סכום ע"י שכר היועץ שישולם ע"י המזמין. למען הסר ספק מובהר ומוסכם, כי המצאת אישור בדבר ניכוי המס במקור, יתחשב כביצוע תשלום של המזמין ע"י שכר היועץ בגובה הסכום הנקוב באישור.

8. שנויים בתכנון

8.1. היועץ מתחייב, לפי דרישת המנהל, לערוך בכל קטע מקטעי הפרויקט ו/או בכל שלב משלבי התכנון או העבודה את כל השינויים בתכניות שידרשו מבלי שיהיה זכאי לכל תשלום נוסף בעד עבודות אלו, אלא כפי שנקבע בסעיף 8.2 להלן.

8.2. נדרשו השינויים לאחר שלב התכנון המפורט שהוזמן ע"י המזמין כמפורט בספתים ב' או ג' המצ"ב, וביצוע השינויים מחייב את היועץ בעבודה העולה במידה רבה ובאופן יסודי על שירותי

מסלוקה לר"ח 51664
מסלוקה לר"ח 51664
מסלוקה לר"ח 51664

תבנית: ייש"ש ביסוס קרקע

פרויקט: 542 נתניה

ספק: בנק-לר מהנדסים

© וקסלר, ברגמן ושולר עורכי דין

בית וגן החזקות בע"מ
516348746

אברהם ישראלי מנכ"ל
אברהם ישראלי מנכ"ל
אברהם ישראלי מנכ"ל

היועץ, אלמלא השנויים כאמור, יהיה זכאי לפיצוי בעד העבודה הנוספת שביצע עקב השנויים, כאמור. הפיצוי ישולם בגין העבודה הנוספת שהיועץ ביצע לעומת העבודה שהיה עליו לבצע אלמלא השנויים, כפי שיקבע ע"י המנהל בהתאם לחלקו של התכנון החוזר כפי שיקבע ע"י המנהל מתוך סך שרתי היועץ ושכר היועץ. בכל מקרה, השנויים כאמור, לא יהוו עילה לשינוי בלוח הזמנים, אלא באישור המנהל מראש ובכתב.

8.3 על אף האמור בסעיף 8.2 לעיל, לא יגיע ליועץ דבר בגין שינויים הנובעים מ:

8.3.1 טעות ואו ליקוי בתכנון ואו באומדן של היועץ ואו של היועצים.

8.3.2 התכנון אינו התכנון היעיל ביותר.

8.3.3 השינוי מתחייב במישרין או בעקיפין מהפרת איזה מהוראות תווה זה ע"י היועץ.

8.3.4 השינויים מתחייבים מדרישת רשויות מוסמכות.

8.4 היועץ מתחייב להכין, עבור רוכשים שיבקשו זאת, תכנית שינויים בדירות שאינם עומדים בסתירה להיתרי תביה ולכל דין.

מחיר השינויים ותנאי התשלום בגין תכנון השינויים כאמור, יסוכמו בין היועץ לרוכשים. היועץ יתקשר עם הרוכשים בהסכם נפרד לתכנון השינויים. כל מחלוקת שתתעורר בין היועץ לבין הרוכשים בעניין קביעת מחיר השינויים, תובא בפני המנהל והוא יהיה המוסמך להכריע בה.

9. אחריות וביטוח

אחריות

9.1 המתכנן מתחייב לבצע את שירותי המתכנן בהתאם להוראות תווה זה בנאמנות, במועדים על פי תווה זה, במומחיות, בהירות וברמה מקצועית מעולה, והוא יחא אחראי אחריות מלאה לכל פגיעה, נזק, הפסד, הוצאה, חבות, עלויות, תביעות, הליכים (אזרחיים או פליליים), דרישות, אישומים, פסי"ד, צווים, עונשים, קנסות, פיצויים שייגרמו ואו יוטלו על המזמין ואו עובדיו ואו שלוחיו ואו מי מטעמו ואו למתכנן ואו לעובדיו ואו לאדם אחר כלשהו, לגוף או לרכוש, בשל מעשה או מחל של המתכנן ואו עובדיו ואו שלוחיו ואו כל מי מטעמו בקשר עם ביצוע התחייבותיו על פי תווה זה. המתכנן פוטר את המזמין מכל אחריות בגין נזקים שייגרמו כאמור לעיל.

המתכנן מתחייב לפצות ולשפות את המזמין באופן מלא בגין כל פגיעה, נזק, הפסד, הוצאה, חבות, עלויות, תביעות, הליכים (אזרחיים או פליליים), דרישות, אישומים, פסי"ד, צווים, עונשים, קנסות, פיצויים כאמור לעיל, וכן בגין כל העלויות וההוצאות הנובעות מהאמור לעיל, לרבות שכר טרחת עו"ד והוצאות משפטיות שתהיינה כרוכות בכך, מיד עם דרישתו הראשונה של המזמין. הסכומים הנ"ל ייחשבו חוב המגיע לכזמין מאת המתכנן על פי הוראות תווה זה, אשר המזמין רשאי לקזז בגינו סכומים ע"י התמורה המגיעה למתכנן.

9.2 אשור המזמין למסמכים ואו כל גורמים אחרים הקשורים בשירותי המתכנן ואו מתן הוראות למתכנן אינו משחרר את המתכנן מאחריותו המלאה, ואין בו כדי לחטל על המזמין אחריות כלשהי.

ביטוח

9.3 מבלי לגרוע מאחריות היועץ על פי הסכם זה או על פי כל דין, על המתכנן לערוך ולקיים, על חשבון המתכנן, למשך כל תקופת ההסכם וכל עוד אחריות המתכנן קיימת, את הביטוחים המפורטים במפרט ביטוחי היועץ המצורף להסכם זה **בנספח 1** וכן אישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה **בנספח 2**. והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו ("מפרט ביטוחי היועץ" ו"אישור עריכת הביטוח", בהתאמה), אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל ובעלת מונית. על אף האמור לעיל, ככל ולא יועסקו בידי המתכנן עובדים במסגרת ההסכם, יהיה רשאי המתכנן שלא לערוך את הביטוח המצוין בסעיף א' לאישור עריכת הביטוח.

9.4 ללא צורך בכל דרישה מצד המזמין, על המתכנן להמציא לידי המזמין, לפני תחילת מתן השירותים נשוא הסכם זה וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא תתום בידי מבטחו.

המנהל הכללי
מנהל קרקע ומבנים
הרמת

תבנית: יעוץ ביסוס קרקע

פרויקט: נתניה 542

ספק: בלוק-לר מהנדסים

© וקסלר, ברגמן ושות' ע"מ

בית וגן החזקת בע"מ
516343746

אשרייה ישראל מגורים בע"מ
אשרייה תחילת עסקאות בע"מ

- 9.5 כמו כן, מיד בתום תקופת הביטוח, על המתכנן להמציא לדי המזמין אישור עריכת ביטוח מעודכן, בגין חידוש תוקף ביטוחי היועץ לתקופת ביטוח נוספת, ומידי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף או לתקופה מאוחרת יותר כמפורט בסעיף 9.3 לעיל.
- 9.6 מובהר, כי גבולות האחריות, הנדרשים במסגרת ביטוחי המתכנן, כמפורט באישור עריכת הביטוח, הינם בבחינת דרישה מזערית, המוטלת על המתכנן, שאינה פוטרת את המתכנן ממלוא החבות על פי הסכם זה.
- 9.7 מוסכם בזאת, כי למתכנן לא תהיה כל טענה כלפי המזמין או מי מטעם המזמין, בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.
- 9.8 למזמין תהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוח, שיומץ על ידי המתכנן כאמור לעיל, ועל המתכנן לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה, שיידרשו על מנת להתאים את ביטוחי המתכנן, להתחייבויות היועץ על פי הסכם זה.
- 9.9 מוצהר ומוסכם כי זכויות המזמין לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל, אינן מטילות על המזמין או מי מטעם המזמין כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי ביטוחי המתכנן, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא, המוטלת על המתכנן על פי הסכם זה או על פי כל דין, וזאת בין אם דרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם בדקו את אישור עריכת הביטוחים ובין אם לאו.
- 9.10 המתכנן פוטר את המזמין ואת הבאים מטעם המזמין מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש, המובא על ידי המתכנן או על ידי מי מטעם המתכנן לחצרי המזמין או המשמש את המתכנן לצורך מתן השירותים, ולא תהיה למתכנן כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנוכרים לעיל, בגין אובדן או נזק כאמור.
- 9.11 אם לדעת המתכנן יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים או משלימים לביטוחי המתכנן, על המתכנן לערוך ולקיים את הביטוחים הנוספים או המשלימים כאמור.
- 9.12 בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים לביטוחי המתכנן, ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטחים על זכות התחלוף כלפי המזמין וכלפי הבאים מטעם המזמין, ובלבד שהויתור על זכות התחלוף כאמור, לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בודון.
- 9.13 מבלי לגרוע מכל הוראה מחוראות הסכם זה לעניין חסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים נשאו הסכם זה או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם המתכנן, על המתכנן לדאוג, כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח, בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים על פי הסכם זה. לחלופין, ליועץ מתונה הרשות לכלול את קבלני המשנה בשם המבוטח במסגרת ביטוחי המתכנן.
- 9.14 למען הסר ספק, מובהר בזאת כי על המתכנן מוטלת האחריות כלפי המזמין ביחס לשירותים במלואם, לרבות שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלן משנה, ועל המתכנן תחול האחריות לשפות את המזמין בגין כל אובדן או נזק שייגרם, במישורין או בעקיפין, עקב שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלן המשנה כאמור, אם ייגרם, בין אם אובדן או נזק כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.
- 9.15 אין בעריכת ביטוחי המתכנן כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל שהיא מההתחייבויות בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת ביטוחי המתכנן כדי לשחרר את המתכנן מחובתו לשפות ו/או לפצות את המזמין ו/או מי מטעמו, בגין כל נזק, שהוא אחראי לו על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.
- 9.16 המתכנן מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדני ומדויק את כל החוקים, התקנות, הצווים, החוראות והתקנים המהיחסיים לשירותים הניתנים על ידו על פי ההסכם. היועץ מתחייב למלא אחר כל דרישות וחוראות החוק לביטוח לאומי נוסח משולב, תשנ"ה-1995 ואחר כל הצווים והתקנות שהותקנו על פיו, ובעיקר, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן המתכנן, כל עובדיו ו/או שליחיו ו/או משמשי ו/או קבלני המשנה שלו ועובדיהם, שיעסקו במתן השירותים, לרבות אלה שיעסקו בשירותים האמורים באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ההתקשרות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוק הני"ל.
- 9.17 הפרת סעיף זה על כל תנאיו תיחשב להפרה יסודית של ההסכם.

10. אספקת תכנית

תבנית: יועץ ביטוח קרקע
גרסה: 1

פרויקט: 542
ספק: בנק-לר מהנדסים

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי דין

כלוק - לר - בנק
מנהל תיקי קרקע והנדסה ביטוח
חתימה: סטוס

בית וגן החזקות בע"מ
516343746

אנליזה ושרואל מורים בע"מ

אנליזה ושרואל מורים בע"מ

- 10.1 בכל עת במהלך ביצוע שירותי היועץ וכן בתקופת הבדק של העבודות, ימסור היועץ למזמין מיד לפי דרישתו כל תכניות, ובכללן, תכניות ומסמכים המנויים ברשימה המציינת כנספח ח' לחוזה זה, ובמידה וחדרישה מתייחסת לתכניות שאינן בידו, יערכן היועץ בהקדם האפשרי וימסרן למזמין.
- 10.2 עם גמר שירותי היועץ, ימסור היועץ למזמין סדרה אחת של העתקי התכניות כשהן מעודכנות, ומשקפות את התכנון והביצוע הסופי בשטח (AS MADE), למעט שינויי דיירים, וקבצים המכילים את התכנון במדיה ממוחשבת.
- 10.3 הובא החוזה לידי גמר או בוטל לפי סעיף 12 להלן, ימסור היועץ למזמין סדרה אחת של העתקי התכניות והקבצים כשהם מעודכנים עד לתאריך הבאת החוזה לידי גמר, או עד לתאריך ביטולו, הכל לפי העניין.
- 10.4 כמו כן, חייב היועץ לשמור אצלו למשך תקופה של 7 שנים לפחות את התכניות בקבצי מחשב ובתדפיסים ולספק למזמין לפי דרישתו העתקים מהן בכל עת שיידרש לכך.
- 10.5 היועץ לא חזיה זכאי לכל תשלום נוסף בעד תכניות שימסור למזמין על פי סעיף 10 זה.
- 10.6 זכות הקניין בכל התכניות שייכת למזמין, ובלבד ששולם שכר היועץ בהתאם לחוראות חוזה זה. בתוקף זכות הקניין הנ"ל זכאי המזמין לעשות כל שימוש בתכניות, לרבות להשתמש בהן באמצעות יועצים אחרים ואף לשנותן בלא שגייע ליועץ דבר בגין זאת, ובלבד שהשימוש בתכניות יוגבל לאתר ולפרויקט שחוזה זה חל לגביו. האמור לעיל לגבי זכות הקניין בתכניות, חל גם לגבי זכות היוצרים, במידה וקיימת, בכל עבודות שבוצעו על פי התכניות. היועץ אינו רשאי להשתמש בתכניות לצורך תכנון ובניה של פרויקט אחר שלא בהסכמת המזמין.

11. מעמד היועץ

- 11.1 מוסכם ומובהר על ידי הצדדים לחוזה זה, כי מעמדו של היועץ כנותן השירותים למזמין הינו של קבלן עצמאי וכל הפעולות שיעשו על ידו על פי חוזה זה נעשות על ידו, עבורו ועל חשבונו של היועץ.
- 11.2 אין ולא יהיו יחסי עובד-מעביד בין המזמין ובין היועץ ו/או מי מטעמו ובין המזמין לבין עובדי היועץ ו/או מי מטעמיהם ואין בהוראות חוזה זה, כדי ליצור בין היועץ ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו לבין המזמין ו/או המנהל ו/או מי מטעמו יחסי עובד מעביד, לכל ענין ודבר. בכלל זה, מוסכם ומובהר בין הצדדים, כי היועץ ו/או עובדיו לא יהיו זכאים כלפי המזמין לכל זכות החלה על פי הדין ו/או מכת צו הרחבה ו/או מבח הסכם כלשהו על עובד.
- 11.3 מוסכם בזה, כי היועץ ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או אחר מטעמו או מטעמם של אלו מוותרים על כל טענות ו/או דרישות ו/או תלונות ו/או תביעות כלפי המזמין ו/או כלפי מי מטעמו, שעילותן ביחסי עובד ומעביד ו/או בסיכום חסם יחיו מנועים מהגשת כל תביעה שהיא כאמור כנגד המזמין.
- 11.4 היועץ מצהיר ומתחייב, כי ישא לבדו בכל התשלומים ו/או המסים ו/או תשלומי חובה אחרים, החלים ו/או שיחולו על היועץ ו/או עובדי היועץ בגין מתן השירותים ו/או בגין התקבלים שיקבל על פי חוזה זה, ובכלל זה, תשלומי מס הכנסה והביטוח הלאומי שהוא חב בגין מתן שירותי היועץ.
- 11.5 היועץ יישא לבדו באחריות לכל הזכויות הסוציאליות של עובדיו (כגון - ניכוי מס הכנסה וביטוח לאומי, תשלומים לקרנות איגודים מקצועיים ותשלומים סוציאליים אחרים) ולכל החובות החלות על פי דין על מעביד כלפי עובדיו.
- 11.6 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, היועץ מצהיר ומתחייב, כי אם יידרש המזמין על ידי היועץ ו/או על ידי מי משלוחיו ו/או עובדיו ו/או אחר מטעמו ו/או על ידי כל צד ג' לשאת בתשלום ו/או הוצאה ו/או עלות ו/או פיצוי ו/או שיפוי כלשהם, בגין עלות הנובעות מיחסי עובד ומעביד ו/או מהפסקתם ו/או אם יחולו על המזמין תשלום ו/או הוצאה ו/או עלות ו/או פיצוי ו/או שיפוי כלשהם כאמור, אזי ישפה היועץ את המזמין מיד עם דרישתו הראשונה של המזמין, בגין כל תשלום ו/או הוצאה ו/או עלות ו/או פיצוי ו/או שיפוי שיחולו על המזמין ו/או ידרשו ממנו כאמור ו/או בגין כל נזק שיגרם למזמין בשל דרישה או תביעה כאמור, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. סכום השיפוי כאמור, ייתשב כתוב המגיע למזמין מאת היועץ על פי הוראות חוזה זה, אשר המזמין רשאי לקזז בגינו סכומים ע"י התמורה המגיעה ליועץ.
- 11.7 בשים לב לאמור לעיל, אם יקבע פרום מוסמך כלשהו, כי נתקיימו יחסי עובד ומעביד בין היועץ ו/או מי מעובדיו ו/או מי משלוחיו ו/או אחר מטעמו לבין המזמין מכל סיבה שהיא, אזי מוסכם בזה

מס' חוזה: CONT-5664
בית וגן החזקות בע"מ
תאריך: 19/05/2010
קרקעית חזקות בע"מ

תבנית: יו"ע ביסוס קרקע
גרסה:

נתינה 542
בלוק-לר מהבדים
פרויקט:
ספק:

© וקסלר, ברגמן ושות' שורף-דן

בית וגן החזקות בע"מ
516343746

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
אפריקה חזקות בע"מ

במפורש, כי כל תשלום ששולם על ידי המזמין כאמור בסעיף 7 לעיל, יחשב ככולל כל הטבה, פיצוי ותשלום הנובעים מיחסי עובד ומעביד.

12. תבאת החוזה לגמר או ביטול

12.1

12.1.1. על אף האמור בכל מקום אחר בחוזה זה על נספחים, רשאי המזמין, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בכל עת ומסיבה כלשהי, להביא חוזה זה, כולו או מקצתו, לידי גמר על ידי מתן הודעה בכתב על כך ליועץ. ניתנה הודעה כאמור, יבוא החוזה לידי גמר בתאריך הנקוב בהודעה אשר לא יהיה פחות מ-7 ימים מיום משלוחו (להלן: "תאריך הפסקת השרות").

12.1.2. הובא החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.1.1 לעיל, ישלם המזמין ליועץ שכר על פי קביעתו הבלעדית של המנהל, בעד אותו קטע מקטעי הפרויקט ו/או שלב משרותי היועץ שבוצע עד לתאריך הפסקת השרות, וזאת לפי השיעור המפורט בנספחים ד' ו-ה'. במקרה שבוצע חלק של קטע ו/או שלב, ישולם חלק יחסי מתאים מהשכר הקבוע בנספחים ד' ו-ה' לאותו שלב, כפי שיקבע המנהל.

12.1.3. הודעה בדבר תבאת החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.1.1 לעיל לא תשמש עילה ליועץ לתביעת פיצויים כלשהם ו/או לטענה ו/או דרישה ו/או תלונה ו/או תביעה כלשהי, פרט לאמור בסעיף 12.1.2 לעיל, והשכר שישולם לפי סעיף 12.1.2 לעיל, יהיה לסילוק כל המגיע ליועץ מהמזמין לפי חוזה זה ו/או עקב תבאתו לידי גמר כאמור, בין על פי חוזה זה ובין מכוח עילה כלשהי על פי הדין.

12.1.4. תוך 12 חודשים מתבאת חוזה זה לידי גמר כאמור, רשאי המזמין לחדשו. במקרה זה, יהיה היועץ חייב, לפי דרישת המזמין, לחדש את שירותי היועץ על פי תנאי חוזה זה.

12.2. במקרה שתוזה זה יבוא לידי גמר עקב הפסקת עבודות הפרויקט מחמת כוח עליון (לרבות על פי מצוות הדין), יהיה היועץ זכאי לתשלום כמוגדר בסעיף 12.3.2 להלן, ויחולו הסעיפים 12.1.3 ו-12.1.4 לעיל.

12.3

12.3.1. מבלי לגרוע מזכויות מזמין לפי סעיף 12.1 לעיל, זכאי המזמין לבטל חוזה זה, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בלא צורך בהודעה מוקדמת, בכל אחד מהמקרים הבאים:

12.3.1.1. היועץ הפר ו/או לא קיים איזה מהוראות החוזה ולא תיקן את ההפרה כאמור, לאחר שקיבל התראה על כך מהמזמין בתוך הזמן הנקוב בהתראה.

12.3.1.2. המזמין התרה ביועץ, שאין הוא מבצע את עבודתו בצורה המבטיחה את ביצועה התקין ו/או התקדמותה וסיימה לפי לוח הזמנים, והיועץ לא נקט בצעדים המבטיחים לדעת המזמין את ביצועה התקין ו/או התקדמותה וסיימה לפי לוח הזמנים.

12.3.1.3. היועץ הפר את חוראת סעיף 7.5 לעיל.

12.3.1.4. נבצר מהיועץ או מהמנהל הראשי לקיים את הוראות חוזה זה, מסיבת מחלה או מכל סיבה אחרת שהיא. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, יחול הסעיף אם המנהל הראשי במשרד היועץ נפטר, היועץ פשט רגל, או נעשה בלתי כשיר לפעולה משפטית או בלתי כשיר למתן שירותי היועץ או אם ארע אירוע דומה.

12.3.1.5. חל שינוי בחוזקת המניות ו/או בהרכב המנהלים של היועץ.

12.3.2. בוטל החוזה כאמור בסעיף 12.3.1 לעיל, ישלם המזמין ליועץ שכר בעד אותו קטע מקטעי הפרויקט ו/או שלב משרותי היועץ שהוא ביצע עד לביטול החוזה, וזאת לפי השיעור המפורט בנספחים ד' ו-ה' לגבי כל שלב שבוצע, ובמקרה שבוצע חלק של שלב - חלק יחסי מתאים מהשכר הקבוע בנספחים ד' ו-ה' לאותו שלב כפי שיקבע המנהל, וזאת לסילוק כל המגיע ליועץ מהמזמין.

החלף - לר"ה 516343746
מס' חוזה: 516343746
מכניקת קרקע והנדסת בטון
חתימה: סטוט

תבנית: יועץ ביטוס קרקע

פרויקט: נתניה 542

ספק: בנק-לר מהנדסים

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

בית וגן החזקת מע"מ
516343746

אשר קיבלנו ונאמן עליו
אשר קיבלנו ונאמן עליו
אשר קיבלנו ונאמן עליו

- | | |
|------|--|
| 12.4 | אם המנהל הראשי במשרד היועץ ו/או היועץ נפטר, פשט רגל, או נעשה בלתי כשיר למתן השירותים על פי חוזה זה או אם אירע אירוע דומה ליועץ, יהיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ויתחיל חוראות סעיפים 12.3.2 ו- 12.3.3 לעיל. |
| 12.5 | התשלום על פי סעיפים 12.1, 12.2 ו- 12.3 לעיל, מותנה בכך שהמזמין קיבל לידיו את כל התכנית ועד לקבלתו לא יהיה עליו לבצע תשלום על פי הסעיפים הנ"ל. |
| 12.6 | בכל מקרה של הבאת חוזה זה לידי גמר או ביטולו, יהיה המזמין זכאי למסור את ביצוע המשיך שירותי היועץ לאחר ולהשתמש ללא הגבלה בשירותי היועץ שבוצעו עד לאותו מועד, והיועץ מסכים לכך ולא יחיה זכאי לדבר בגין זאת. |
| 12.7 | כל אימת שהיועץ לא יקיים איזו מהתחייבויותיו לפי חוזה זה, ולאחר שקיבל מהמזמין התראה בכתב בגין כך, יהיה המזמין זכאי לבצע התחייבות זאת באמצעות בעל מקצוע אחר וזאת מבלי לגרוע מאיזה מוכיותיו של המזמין לפי החוזה. |
| 12.8 | השתמש המזמין בזכותו על פי סעיף 12.7 לעיל, יהיה הוא רשאי לגבות מאת היועץ ו/או לנכות מכל סכום שיגיע לו את הסכומים שהמזמין נשא בהם בשל כך, בתוספת 15% לכיסוי הוצאותיו הכלליות, וזאת מבלי שיחיה עליו להוכיח את הסכומים הנ"ל. |

13.1 אין היועץ רשאי להסב לאחר את החוזה ו/או כל חלק ממנו, וכן אין הוא רשאי להעביר ו/או להסב לאחר כל זכות ו/או חובה לפי חוזה זה, אלא בהסכמת חמוזמין בכתב ומראש.

- | | |
|------|--|
| 13.2 | אין היועץ רשאי למסור לאחר את ביצוע שרותי היועץ, כולם או מקצתם, אלא בהסכמת המזמין בכתב ומראש. |
| 13.3 | ניתנה הסכמת המזמין לפי סעיפים 13.1 או 13.2 לעיל, הרי שאין בכך כדי לפטור את היועץ מאחריותו והתחייבויותיו לפי חוזה זה על נספחיו ומוכריות המזמין על פיו, והיועץ יישא באחריות מלאה, כלפי המזמין וכלפי כל צד שלישי שהוא, גם לכל מעשה ואו מחדל של אלה שיביצע עבודה כלשהי מכוח הוראות סעיפים 13.1 או/וגם 13.2 לעיל ואו באי כחם ואו עובדיהם ואו מי מטעמם, ואילו למזמין ישמור כל זכויותיו כלפי היועץ. |
| 13.4 | שירותי היועץ יינתנו באמצעות המנהל הראשי אישית ובאמצעות צוות עובדיו של היועץ בפיקוחו הישיר של המנהל הראשי. מבלי לגרוע מהתחייבות היועץ כמתחייב מהאמור, הרי בכל מקרה שהשירותים לא יינתנו ע"י המנהל הראשי מכל סיבה שהיא יהיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ויחולו הוראות סעיף 12.3.2 ו-12.3.3 לעיל. |
| 13.5 | המזמין רשאי להעביר, בכל עת, כל זכות מוכריותיו וכל חובה מחובותיו לפי חוזה זה, כפי שיראה בעיניו, בלא צורך בהסכמה כלשהי מצד היועץ. |

14.1 שירותי חיוש יתושבו כבאים לסיום בכל אחד מהמקרים הבאים:

- 14.1.1. חוזה זה הובא לידי גמר או בוטל כאמור בסעיף 12 לעיל, והחל במועד הנקוב בהודעה שניתנה ע"י המזמין ליועץ במסגרת חוראות אותו סעיף.
- 14.1.2. עם מתן אישור בכתב ע"י המזמין ליועץ, כי הושלם מתן שרותי היועץ על פי חוזה זה.

[illegible]

בית וגן החזקות בע"מ
516343746

המסמכים המתייחסים לשירותי היועץ, לרבות העתקים וניירות עבודה, בין שהוכנו על ידי היועץ ואו על ידי מי מטעמו ובין שהוכנו על ידי המזמין ואו המנהל ואו מי מטעמם, וכן לשמור בסוד כל ידיעה שהגיעה אליו עקב ביצוע חוזה זה ולא למסור כל ידיעה כאמור לאדם שלא הוסמך לקבלה על ידי המזמין.

15.2 מבלי לגרוע מאחריותו של היועץ על פי כל דין, ינקוט היועץ בכל אמצעי סביר כדי לשמור שמירה מעולה על כל מסמך המוחזק על ידיו בקשר לשירותי היועץ כדי למנוע עיון בו מכל אדם שהמנהל לא התיר לו זאת. כמו כן, יציית היועץ לכל דרישה של המנהל בדבר נקיטת אמצעי ביטחון נוספים לאלה שנקטו על ידיו. במקרה של תקלה כלשהי למסמכים כאמור לעיל, יודיע היועץ למנהל מיד עם אירועה.

15.3 היועץ יתאים את עובדיו ואו שלוחיו ואו אחר מטעמו בקשר עם ביצוע הסכם זה על נספחיו, על כתב התחייבה לשמירת סודיות על פי הנוסח המפורט בנספח ו'.

15.4 לפי דרישת המזמין ועם סיום שירותי היועץ, ימסור היועץ לידי המזמין כל חומר בכתב ואו במדיה ממוחשבת המצוי בידו והמתייחס לפרויקט, אשר נערך על ידו.

16. ניתור על זכויות בנדר היועץ

16.1 השתמש המזמין כדין בסמכות ואו בזכות כלשהי הנתונה לו על פי חוזה זה וחביא את החוזה לידי גמר, או ביטל את החוזה כולו או מקצתו, או הפסיק את ביצועו, כולו או מקצתו, לא תהיה ליועץ כל טענה ואו דרישה ואו תלונה ואו עילת תביעה כלשהי נגד המזמין בגין פעולת המזמין כאמור או בשל כל סיבה אחרת, והיועץ לא יהיה זכאי לתבוע פיצוי ואו שיפוי ואו תשלום כלשהו בעד נזק (לרבות נזק עקיף ואו הפסד הודמניות) ואו פגיעה במוניטין ואו הפסד, לרבות הפסד רווח העלולים להיגרם לו עקב הביטול או ההפסקה ואו מכל סיבה אחרת.

מבלי לגרוע מזכויות המזמין על פי חוזה זה, יהא המזמין רשאי עם ביטול החוזה או הבאתו לידי גמר או הפסקת ביצועו, למסור את המשך ביצוע שירותי היועץ לאחר ולהשתמש ללא הגבלה בשירותי היועץ, שביצע היועץ על פי חוזה זה.

16.2 היועץ מתחייב שלא לנקוט בכל צעדים מכל סוג שהוא שיהיה בהם כדי לסכל את המשך ביצוע שירותי היועץ ואו מסירתם לידי יועץ אחר, והינו מתחייב, כי על פי דרישת המזמין ישתף היועץ פעולה עם המזמין ואו עם היועץ החליפי בכל הקשור להעברת האינפורמציה לגבי מחלף הפרויקט עד להפסקת עבודתו וחפיפה נאותה של היועץ החליפי.

17. שונות

17.1 המנהל הראשי במשרד היועץ, מתחייב לבצע את השירותים שעליו לבצע אישית על פי חוזה זה והינו אחראי וערב כלפי המזמין לביצוע התחייבויות היועץ לפי חוזה זה על נספחיו.

17.2 כל צד אשר יפר או לא יקיים איזו מהתחייבויותיו על פי חוזה זה, יהיה חייב לפצות את הצד המקיים על כל הנזקים ואו ההפסדים שיגרמו לו עקב כך, וזאת מבלי לגרוע מזכות הצד המקיים לכל סעד ואו תרופה אחרים ואו נוספים.

למניעת ספקות מוצהר במפורש, כי עיכוב בהשלמת עבודות תכנון הפרויקט עלול להביא להתחייבות הקמתו וכן עלול להביא להפרת התחייבויות המזמין כלפי צד ג'.

היועץ מצהיר, כי הוא מודע לכל אלה ולהשלכות אחרות העלולות לנבוע מעיכוב בהשלמת הפרויקט ויחיה אחראי להם במידה והעיכוב בהשלמת הפרויקט ינבע מאי עמידתו בהתחייבויותיו על פי חוזה זה.

17.3 המזמין זכאי לקזז כנגד כל סכום המגיע ליועץ מאת המזמין לפי חוזה זה, כל סכום שלפי טענתו מגיע לו מהיועץ, וכל זכות של היועץ לתשלום מהמזמין כפופה לזכות הקיזוז הנ"ל.

17.4 מוסכם במפורש, כי ביצוע כל אחת ואחת מהתחייבויות המזמין על פי חוזה זה, מותנה בכך שהיועץ יקיים תחילה את התחייבויותיו על פי חוזה זה, עד לאותו מועד. המזמין זכאי, מבלי לפגוע מכללית האמור בכל מקום אחר בחוזה זה, לעכב ביצוע התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו עד לאחר שהיועץ קיים את התחייבויותיו כאמור.

בנייה לרר - מהנדסים
מכניקת קרקע ותשתיות בטוח
01060

תבנית: ייעוץ ביסוס קרקע
גרסה:

פרויקט: 542
פסק: בנק-לרר מהנדסים

© זקסלר, ברגמן ושות' עורכי דין

בית וגן החזקות בע"מ
516343746

אפריקה ישראל מונומס בע"מ

אפריקה תחזוקות עסקיות בע"מ

- 17.5 שום התנהגות מצדו של מי מהצדדים לא תחשב כויתור על איזה מזכויותיו על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין ו/או כויתור ו/או כהסכמה מצדו לאיזה הפרה ו/או אי קיום של תנאי מתנאי חוזה זה ו/או כנותנת דחייה ו/או ארכה לביצוע כל פעולה, שיש לעשותה על פי חוזה זה ו/או כשינוי ו/או ביטול ו/או תוספת של תנאי כלשהו, אלא אם נעשו במפורש ובכתב.
- מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל -
- 17.5.1. הסכמה מצד המזמין או המנהל או היועץ לסטות מתנאי החוזה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.
- 17.5.2. לא השתמשו המזמין או המנהל או היועץ בזכויות הניתנות להם לפי החוזה במקרה מסוים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי החוזה.
- 17.6 במידה והיועץ סולל מספר גופים או יחידים, יהיו הם אחראים ביחד ולחוד כלפי המזמין למילוי התחייבויות היועץ לפי חוזה זה.
- 17.7 על אף האמור בכל הוראה אחרת בחוזה זה ו/או בכל מסמך אחר בין יחיד המזמין ו/או בכל דין, מובהר ומוסכם, כי יחיד המזמין אחראים ביחד למלוא התחייבויות המזמין המפורטות בחוזה זה ואולם כל אחד מיחיד המזמין אחראי בנפרד כלפי היועץ רק כפי חלקו המפורט בנספח א' בגין כל חיוב מחויב המזמין על פי חוזה זה, ככל שיחולו, ובכל מקרה כל אחד מיחיד המזמין אינו אחראי, ביחד ולחוד, למלוא חיובי המזמין כלפי היועץ על פי חוזה זה. וזאת מבלי לגרוע מהאמור להלן בסיפא לס"פ זה.
- היועץ מתחייב בזה, כי כל דרישה ו/או תלונה ו/או טענה ו/או תביעה, ככל שתהינה לו כנגד המזמין בגין חיובי המזמין על פי חוזה זה, תוגבל עד לגובה חלקו היחסי של כל אחד מיחיד המזמין כמפורט בנספח א'. אותו דין, יחול לגבי תביעה של מי מיחיד המזמין כנגד היועץ. קרי, תביעה כאמור, תוגבל עד לגובה חלקו היחסי של התובע במזמין כמפורט בנספח א'.
- 17.8 סמכות השיפוט בכל נושא הקשור לחוזה זה ו/או ביצועו תהא מוקנית לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב-יפו.
- למען הסר ספק, מוסכם ומוצהר, כי היועץ לא יהיה זכאי, בכל מקרה ובכל נסיבות, להפסיק את שירותי היועץ, מכל סיבה שהיא וכל תובענה כאמור תוגש, באם תוגש, רק לאחר השלמת שירותי היועץ ו/או עם סיום חוזה זה, לפי העניין.
- 17.9 כל ההוצאות ומס הבולים בגין החוזה ובגין כל המסמכים, החשבוניות והערכויות שיערכו על פיו ובקשר אליו, חלות על היועץ ותשלומה על ידו.
- 17.10 חוזה זה על נספחיו, יחייב את המזמין אך ורק בכפוף לחתימתו כדן ע"י מורשי החתימה של המזמין.
- 17.11 כתובות הצדדים הן כמפורט בכותרת לחוזה זה, וכל הודעה שתימסר למי מהצדדים לחוזה לפי הכתובת דלעיל תחשב כנמסרת לידי בתום 72 שעות מעת מסירתה בדואר רשום, ואם נשלחה החודעה בפקסימיליה ביום עסקים בשעות העבודה או נמסרה ביד, תחשב היא כמתקבלת ביום משלוח או מסירתה כאמור.

המזמין

ולראיה באו הצדדים על החתום:

אפריקה ישראל מגויס בע"מ
אפריקה התחדשות עירונית בע"מ
בית וגן החזקות בע"מ
המזמין

בלנק - לרר - בר מהנדסים בע"מ
מכניקת קרקע והנדסת בטון

בלנק לרר בר

המתכנן

מס' חוזה: CONT-5-664
חתימה: סטטוס:

תבנית: ייעוץ ביסוס קרקע
גרסה:

פרויקט: נתניה 542
ספק: בלנק-לרר מהנדסים

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

בית וגן החזקות בע"מ
516343746

אני הח"מ, אלמ, ע"ן עו"ד/ רו"ח מרח' המחוז 26 מאשר כי ה"ה אלסנצ'ר הם שחתמו בשם היועץ על החוזה דלעיל וכי חתימתם המשותפת בצירוף חותמות החברה מחייבת את היועץ לעניין זה.

תאריך: 9.7.25
 חתימה וחותמת עו"ד/ רו"ח: אלחנן פיון, עו"ד
 מ.ר. 9020
 רח' המסגר 26 ת"א 677679
 טל' 03-6035300

בית וגן החזקות בע"מ
 516343746

אמ"קה ישראל מטרים בע"מ

אמ"קה חשבוניות בע"מ

מס' חוזה: CONT-5-664
 חתימה: סטטוס:

תבנית: ייעוץ ביסוס קרקע
 גרסה: 1

פרויקט: נתניה 542
 ספק: בלנק-לרר מהנדסים

© וקסלר, ברגמן ושונד עורכי-ד"ר

נספח "א"
נספח כללי

1.1 הגדרות -

"**הפרויקט**" - פרויקט לבניית יחידות דיור, שטחי ציבור ככל ויידרש, חניונים ועבודות פיתוח **בתניה** - **נתניה 542**, **נתניה 542** לרבות עבודות פיתוח על, אשר יתוכנן ו/או יבוצע עבור המזמין באתר בקטעים ובשלבם לפי שיקול דעתו.

"**התכנית**" או "**המקרקעין**" - תכנית בנין עיר מס' נט/542/א-26 מתחם 3 - נתניה על שינוייה מעת לעת וכן כל תכנית נוספת החלה על מקרקעי הפרויקט ו/או המקרקעין הידועים כ- 9140. המזמין שומר לעצמו הזכות לערוך שינויים בתב"ע ממתכונתה היום והשירותים המוזמנים מן היועץ הינם בהתאם לתוכנית התקפה בעת הזמנת כל שלב. היועץ מתחייב להועדכן בתב"ע ובתוכניות הבינוי על תיקונייהם ולספק את השירותים כנדרש לשם בניית הפרויקט עפ"י התב"ע ותכניות הבינוי במתכונת שתאושר ובהתאם להוראות המזמין.

"הרשות המקומית" - נתניה

"חזוה הפיתוח" - חזוה הפיתוח אשר נחתם בין המזמין לבין הרשות המקומית.

2.8 המנהל הוא: אלה ברחום.

2.10 התכנון יתבצע בסביבת תוכנת REVIT בתלת-מימד, תוך שיתוף, תיאום וקליטת הקבצים ממתכונים ויועצים אחרים באמצעות תוכנה כדוגמת - רמדור. כל תעבורת הקבצים תבוצע באמצעות התוכנה בלבד או תוכנה אחרת לפי החלטת המזמין.

3.2 בעלי המקצוע במשרד היועץ הם:

- א. ראש צוות: טשה בר
ב. מספר העובדים המקצועיים במשרד היועץ לצורך מתן שירותי היועץ ע"פ חזוה זה: ע"פ הצורך

3.4 המנהל הראשי במשרד היועץ הוא אדריכל/מהנדס: ע"פ הצורך

5.2 הנושאים הם:

- א. התקדמות שירותי היועץ.
ב. סטיות מלוח הזמנים לרבות סיבת הסטייה.
ג. תאום לוח הזמנים המתחייב מסטיות לרבות תיאור השלכות התאום על הפרויקט.
ד. סטיות מהערכות ו/או תחזיות תקציביות והשלכותיהן.
ה. ריכוז הוראות שנויים.

17.7 שיעור תלקו היחסי של כל אחד מיתדי המזמין הינו כדלקמן:

25%	אפריקה ישראל מגורים בע"מ
25%	אפריקה התחדשות עירונית בע"מ
50%	בית וגן החזקות בע"מ

כלוק - לרר - בר מהנדסים בע"מ
מכניקת קרקע והנדסת בסוס

אפריקה התחדשות עירונית בע"מ
א.י.קה ישראל מגורים בע"מ

מס' חזוה: CONT-5-664
חתימה: סטטוס:

תבנית: "שץ ביסוס קרקע"
גרסה: 1

פרויקט: נתניה 542
ספק: כלוק-לרר מהנדסים

© וקסלר, ברגמן ושות' שרף-דן

בית וגן החזקות בע"מ
516343746

נספח "ב"
שירותי היועץ

1. כללי

1.1 שירותי המתכנן יכללו:

- א. מתן ייעוץ תכנוני ותכנון ביסוס המבנים בחתייחס לממצאי סקר גיאוטכני, הטופוגרפיה הטבעית, מצב עבודות העפר, הקיימות והמתוכננות באזור, סוגי הקרקע ותכונותיהם ההנדסיות, יציבות האתר בשלבי הביצוע ובתקופת קיום המבנים, פעילות היסודות, פעולות גומלין המשלבת מבנים, יסודות, קרקע במשך תקופת קיום המבנים ודרישות המזמין וכן ליווי ביצוע היסודות בפועל.
- ב. ניתוח הקשר ההדדי בין המבנה לקרקע והמלצות למערכת יסודות, תימוך ודיפון, שיפועי הפירה ומילוי חוזר, טיפול בשתיית וביצוע תשתית במגרשים פרטיים, שטחים ציבוריים, למבנה מכירות ולדירה לדוגמא - הכל בהתאם לאופי המבנים, הפיתוח והקרקע.
- ג. הכנת סקר גיאוטכני לביסוס המבנים, מתן הנחיות והכנת מפרטי ביצוע אשר יכללו בין היתר את הפרטים הבאים:
- (1) קידוחי ניסיון.
 - (2) בדיקות קרקע.
 - (3) קביעת נתונים נדרשים לביסוס.
 - (4) קביעת סוג היסודות, סלל בחינה הנדסית-כלכלית למספר חלופות.
 - (5) טיפול בקרקע.
 - (6) תכנון שיטות הביסוס למבנים השונים בפרויקט, כולל תכנון וליווי בדיקות העמסת קרקע דינמיות וסטטיות.
 - (7) כל מרכיב שרות אחר הרגיל ומקובל על ידי יועץ קרקע וביסוס בנסיבות הפרויקט.
- ד. קבלת כל האישורים הנדרשים לחוצאת היתר בניה וטופס 4 מכל הגורמים הנדרשים ברשויות הכוללים בין היתר את האישורים הנדרשים מכל המחלקות הרלוונטיות של עיריית ת"א.

1.2 המהנדס, צוות עובדים ואמצעים של המתכנן:

- א. המהנדס הבכיר יהיה בעל המשרד, אשר יהיה אחראי, מעורב וישותף באופן אישי בכל ישיבות התכנון שיוזמן אליהן ללא עוררין.
- ב. ראש הצוות יהיה מהנדס בכיר בעל ניסיון מוכח בתכנון מערכות ביסוס ודיפון במגדלים מעל 40 קומות באזורים אורבניים צפופים, אשר יאושר מראש על ידי המזמין ובמקרה הצורך יוחלף מיידית על פי דרישת המזמין.
- ג. ראש הצוות ישתף בכל ישיבות התכנון שיוזמן אליהן ללא הגבלה.

בית וגן תחזקות בע"מ
516343746

כלייה - ת"ת
מלש והיה:
מכניסות קרקע והנדסת ביסוס
הת"מ

תבנית: ייעוץ ביסוס קרקע
גרסה:

פרויקט: נתניה 542
בלוק-ר מהנדסים
990:

אשרת התחזקות עירונית בע"מ
אשרת תשלול מגורים בע"מ

- ד. ראש הצוות יקדיש את כל הזמן הדרוש לתאומים עם האדריכלים והיועצים, כולל בישיבות פרטניות שיוזמן אליהן, מבלי לרוחות את השתתפותו.
- ה. צוות השרטטים של המהנדס יהיה כנדרש לתכנון ולהוצאת תכניות משורטטות לביצוע על מנת לעמוד בלוח הזמנים שנקבע על ידי מנהל הפרויקט.

- 1.3 על היעף לקבל אישור בכתב מאת המנהל לפני התחלת כל שלב או לפני כל שרות חלקי. אישור כאמור לא יהווה אישור לשכר נוסף במקרה של בדיקות נוספות או עבודה נוספת שיידרשו לאחר התקדמות התכנון לשלב הבא.
- 1.4 תכנון הביסוס והדיפון יתבצע בסביבת תוכנת REVIT בתלת מימד, תוך שיתוף, תיאום וקליטת הקבצים מן האדריכלים והיועצים האחרים באמצעות תוכנת ז.י.ו. כל תעבורת הקבצים תבוצע באמצעות מערכת ז.י.ו. בלבד.

2. שלבי העבודה ההנדסית ופירוט השירותים:

העבודה תבוצע בקטעים לפי התקדמות הפרויקט והנחיות המנהל, לרבות הסדרי ביניים ואכלוס בשלבים.

העבודה תבוצע בשלבים הכוללים את השירותים כלהלן:

2.1 תכנון מוקדם:

- א. קבלת תדריך תכנון מנציג המזמין.
- ב. בירור הפרוגרמה עם נציג המזמין והמתכננים של המבנה, ביקורים באתר, חקירות מוקדמות, התייעצות ותיאום עם מתכנני הפתוח והמבנה.
- ג. מתן הנחיות תכנון לאדריכל ולמתכננים חשונים בנושאי קרקע וביסוס ועיצוב פתרון הבינוי של הפרויקט בכל הנוגע לקרקע וביסוס, לרבות בחינת מספר חלופות. עריכת סקר מוקדם באתר והפצת דו"ח מלווה בתכניות המפרט את ההמלצות.
- ה. הכנת פרוגרמה ואומדן משוער של קידוחי ניסיון, חקירות ובדיקות קרקע כולל בדיקות העמסת קרקע דינמיות וסטטיות על כל המשתמע מכך (מפרטים, פיקוח, דוחות וכ"ל) ככל וידרש ע"י המזמין בתיאום עם מתכנני הפתוח והמבנה.
- ה. הכנת תכניות, מפרטים וכתבי כמויות כדרוש לעריכת מכרז בין קבלנים לביצוע חקירות השתית, כולל: קידוחים, בורות ניסיון, חקירות גיאולוגיות, בדיקות קרקע באתר ובמבדקה.
- ו. טיפול בעריכת מסמכי המכרז בין קבלנים, השתתפות בסיוור קבלנים, מתן חוות דעת טכנית בכל הקשור לחצעות הקבלנים ובקשר למסירת העבודה לקבלן.
- ז. פיקוח עליון והדרכה על ביצוע חקירות השתית, קידוחי הניסיון, בדיקות הקרקע.
- ח. בדיקה ואישור של חשבוניות הקבלן המבצע את חקירות השתית ובדיקות הקרקע.
- ט. הפקת דו"ח על בסיס נתוני הסקר הגיאוטכני, הקידוחים, החקירות, בדיקות הקרקע ובדיקות העמסת קרקע דינמיות וסטטיות. בין היתר - CBR השתית, פרמטרים לתכנון קירות תומכים, אפשרויות לניצול החומר המקומי מחפירה

בית וגן החזקות בע"מ
516343746

CONT-5-664
מכניקת קרקע והנדסת ציוד
מלנק - לוד - ת"ח
מחלקת הנדסה

תבנית: ייעוץ ביסוס קרקע
גרסה: 1
אפריקה ישראל מווריס בע"מ

פרויקט: נתניה 542
ספק: בלנק-לרר מהנדסים

© וקסלר, ברגמן ושות' שות' ר"ן

אפריקה הנדסה עירונית בע"מ

לצרכי מילוי, אפיון חומר מילוי מובא, הנחיות לשימושי עבודות עפר (חפירה/מילוי) זמניים וסופיים, תסבולת הקרקע לביסוס וכו'.

- י. עיבוד וניתוח ממצאי חקירות השתית. מיון מדגמי הקרקע מהקידוחים ותוצאות בדיקות העמסת קרקע הדינמיות והסטטיות.
- יא. הערכת התכונות ההנדסיות של הקרקע והשלכתן על היסודות ושאר חלקי המבנה.
- יב. בחינה וניתוח של החלופות השונות לתכנון השתית, התשתית, היסודות, החפירה, התמוך והדיפון והמילוי החוזר – בתיאום עם מתכנני הפיתוח והמבנה, כולל השתתפות בדיונים.

2.2 תכנון סופי:

- א. ריכוז ומתן מסקנות והמלצות למתכנני הפיתוח והמבנה לקביעת מבנה התשתית, המערכת הקונסטרוקטיבית או אחרת של היסודות ושאר חלקי המבנה המושפעים על ידי היסודות, לקביעת שיפועי חפירה, למערכת התימוך והדיפון ולמילוי חוזר, כפי שיתואמו עם היועץ.
- ב. ייעוץ למתכנן המבנה בהכנת אומדן משוער של ערך היסודות, החפירה, התימוך והדיפון והמילוי החוזר לחלופות השונות.
- ג. תאום התכנון ואישורו מול כל רשויות התכנון והבניה, הרשויות הרלוונטיות וכל יתר הגורמים הנדרשים כהכנת רקע לתכנון יועץ.
- ד. הכנסת תיקונים ושינויים בתכניות ובמסמכים האחרים, לפי דרישת הרשויות המוסמכות, בהסכמת המנהל, הגשתם לרשויות וטיפול באישורם.

2.3 תכנון מפורט:

- א. הכנת חישובי היציבות והשקיעות של הקרקע.
- ב. הכנת דו"ח קרקע הכולל נתונים חתכים תרשימים הנחיות והמלצות לחישובי היציבות לתכנון וביצוע: עבודות עפר, תשתית דרכים, תשתית לרצפת מרתף תחתון, תמוך, ניקוז, מילוי, תפרים במבנה וכד'.
- ג. בדיקת ההתאמה של תכניות היסודות, החפירה והדיפון להמלצות.
- ד. הכנת נתונים והמלצות בכתב למתכנני המבנה להכנת מפרטים וכתבי כמויות לביצוע התשתית, היסודות, החפירה, הדיפון והמילוי החוזר.
- ה. הכנת תכניות ביסוס אשר יתארו את כל מערכת הביסוס, כולל הנחיות ביסוס בהן יפורטו:
- (1) שיטות חביסוס.
 - (2) עומק חביסוס.
 - (3) הוראות תכנון וביצוע שתבטחנה פעולה תקינה של היסוד הבודד ומערכת המבנה (היסודות).

בית וגן החזקות בע"מ
516343746

1. בקורת על תכניות הפתוח, החפירה, התמוך והדיפון, התשתית, המילוי והביסוס ועל התכנון הקונסטרוקטיבי של המבנה.
2. מתן חוות דעת טכנית בכל הקשור למכרז בין קבלנים לבצוע התשתית היסודות, החפירה, התמוך, הדיפון והמילוי החוזר, השתתפות בסיור קבלנים, הכנת תשובות לשאלות הקבלנים.

מלגה לר"ר 54
מלגה לר"ר 54
מלגה לר"ר 54

תכנית: ייעוץ ביסוס קרקע

פרויקט: נתניה 542
פיק: בלג-לר מהדסים

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי דין

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

ח. מתן חוות דעת טכנית בכל הקשור להצעות קבלני החפירה, הדיפון והשלד (ביסוס) לשינויים מוצעים בשיטת הביסוס והדיפון.

2.4 פיקוח עליון על עבודות עפר, תשתיות ביסוס, תמוך ודיפון ומילוי חוזר:

- א. בקרת עבודות עפר ומצעים בעזרת מבדקה שתוזמן על ידי החברה וניתוח שוטף של התוצאות.
- ב. פיקוח עליון על טיב ביצוע עבודות חפירה, תמוך תשתית, מילוי ביסוס וכד' בתיאום עם המתכננים והמנהל.
- ג. פיקוח עליון לבדיקה אם נתוני הקרקע, המתגלים בזמן הביצוע, מתאימים לנתונים שהתקבלו מחקירת תשתית. במקרה הצורך התאמת ועדכון הנתונים וההמלצות שנתנו על ידי היועץ לתוצאות חבדיקות והעבודות המתגלות בזמן הביצוע. דווח למנהל על הממצאים ועל התקדמות ביצוע העבודה לאחר כל ביקור של היועץ באתר.
- ד. יעוץ הדרכה ומתן הסברים למנהל ונציגיו באתר.
- ה. מתן יעוץ לפתרונות במקרים בהם יתגלו כשלים בבצוע העבודות לעומת התכנון.
- ו. קבלת העבודות ומתן הסברים למנהל ונציגיו באתר.
- ז. ייעוץ למנהל והשתתפות בבירורים עם קבלנים בקשר לעבודות.
- ח. מעקב אחר ביצוע המבנה והעבודות בסביבתו בכל הקשור לשירותי היעוץ ומתן הנחיות ופתרונות לבעיות המתעוררות במהלך הביצוע.
- ט. הכנה וחתימה על כל מסמך שיידרש ע"י הרשויות מהיועץ במהלך הבצוע, על אשור לחבור הפרויקט למערכות, ועל אשור לאכלוס ולתעודת גמר.
- י. בדיקת החשבוניות הסופיים של הקבלנים לעבודות, אם המנהל יבקש זאת, בהסתמך על אישורי הכמויות של המנהל.
- יא. בגמר ביצוע העבודות יגיש היועץ לנציג המזמין הצהרה, בנוסח נספח ט', כי בדק את ביצוע העבודות ומצא אותן תואמות לתוכניתו ולתקנים מחייבים וכי בוצעו לשביעות רצונו. ללא דו"חות והצהרה אלה לא תשולם ליועץ יתרת שכר עבור פקוח עליון.
- יב. טיפול במעקב שקיעות אם יוחלט לבצע מעקב כזה וכן טיפול בבעיות שקיעות במהלך ביצוע התשתית והמבנה ועד תום תקופת האחריות ומתן חוות דעת לטיפול בסטיות מהשקיעות המותרות.
- יג. עזרה לחברה ככל שיידרש במקרה של בירור תביעות מצד גורמים כלשהם בקשר לסטיות הנובעות משקיעות בקרקע או מכשל בתמוך, לרבות סיוע בפני בתי משפט, הכנת תביעה או כתב הגנה כנגד כל גורם אחראי, בתיאום עם המנהל והיועצים המשפטים של החברה.
- יד. כל שרות נוסף שמקובל לתת במסגרת פיקוח עליון בתחום התמחות היועץ.

3. היועץ מתחייב לשמור במשך 5 שנים לפחות מסיום הפרויקט התכניות והמסמכים עד לאחר סיום הביצוע בשטח של העבודות נשוא היעוץ, כך שניתן יהיה לבצע מהם העתקים, צילומים וכו' וכן ניתן יהיה לבצע בהם תיקונים ושינויים.

4. נציג המזמין רשאי להזמין אצל היועץ את כל שלבי העבודות המפורטות בנספח זה ו/או חלק

בלוק חסר - מ"מ מהדסה 516343746

תבנית: יעוץ ביסוס קרקע
גרסה:

פרויקט: נתניה 542
ספק: בלוק-לר מהדסים

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
אפריקה תחבורות עירוניות בע"מ

מהן ואו עבודות נוספות להן, הכל כפי שיפורט בנספח ד'.

5. יובחר כדלקמן:
- העבודה הממוחשבת בפרויקט תיערך בתכנת REVIT על המתכנן לדאוג לעמוד עבודה וכ"א מוכשר במשרדו בהתאם.
 - כל קבצי התכנון והמסמכים השונים יוטענו למערכת רמזור, תעבורת המידע היחידה הקבילה בפרויקט.

בית וגן החזקות בע"מ
516343746

בלנק - לור - בר מהנדסים בע"מ
מכניקת קרקע והנדסת בטון

אפריקה הנדסות עירוניות בע"מ
אפריקה ושראלי מנהלים בע"מ

מס' חוזה: CONT-5-664
חתימה: סטטוס:

תבנית: ייעוץ ביסוס קרקע
גרסה: 1

פרויקט: נתניה 542
ספק: בלנק-לור מהנדסים

© וקסלר, ברגמן ושור' עורכי-דין

נספח "ג"לוח זמנים ושלבי עבודה

1. לוח הזמנים לתכנון כל אחד מהשלבים של הפרויקט יהיה כפי שייקבע מעת לעת ע"י המנהל. לוח הזמנים לפיקוח העליון – ברציפות מתחילת ביצוע העבודות ועד להשלמתן כולל תקופת חבדק, ככל שידרש ע"י המנהל.
2. היועץ וצוותו יעסקו בפרויקט לפי הצורך וללא הגבלת זמן.
3. היועץ ימסור את התכניות לאישור המזמין בהתאם ללוח הזמנים והתכניות לא תיחשבנה כמושלמות עד לקבלת אישור המזמין.
4. העביר המזמין ליועץ הערות או הנחיות נוספות לגבי התכניות, יתכן היועץ את התכניות תוך פרק זמן סביר שיוסכם בינו לבין המזמין, ואולם בכל מקרה לא יעלה על פרק הזמן הנקוב עובר אותו שלב בלוח הזמנים. האמור לעיל מותנה בכך שהמזמין ימציא ליועץ הערותיו ו/או הנחיותיו לגבי תכניות שהוגשו לו ע"י היועץ בתוך 30 יום ממועד הגשתן למזמין.
5. אם לא יקבע לוח זמנים במעמד חתימת החוזה יעביר היועץ לוח זמנים ראשוני לאישור המנהל תוך 7 ימים ממתן החתימה.
6. התקדמות התכנון הביסוס והדיפון תעשה לפי שלבי הפרויקט ועל פי שינויי תכנון של האדריכל והיועצים, ללא זכות לתוספות שכר

בית רוג החזקות בע"מ
516343746

בלנק - לרר - בר מהנדסים בע"מ
מכניקת קרקע והנדסת בטון

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
אחראי: הנדסות עיריית בע"מ

מס' חוזה: CONT-5-664
חתימה: סטטוס:

תבנית: ייעוץ ביסוס קרקע
גרסה: 1

פרויקט: נתניה 542
פיק: בלנק-לרר מהנדסים

נספח "ד"שכר היועץ

1. תמורת ביצוע מלוא שרותי היועץ, כמפורט בנספח ב' ובנספח ח', ישלם המזמין ליועץ בשעורים כדלקמן:
 - 1.1 סכום קבוע ומוחלט של 91,000 ש"ח (במילים תשעים ואחד אלף ש"ח).
2. הסכום המפורט בסעיף 1.1 לעיל יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן בגין חודש 03.2025 (העומד על 102 נקודות) עד למדד הידוע ביום הגשת כל חשבון.
3. למען הסר ספק:
 - 3.1 מובחר כי שכר היועץ ומועדי התשלום הינם סופיים ומוחלטים, והם לא ישתנו מכל גורם שהוא לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, חקטנת מספר היחידות בפרויקט, כמות טיפסי המבנים שיוזמנו ע"י המזמין, קצב הבניה (קונבנציונאלי ו/או טרומי ו/או מתועש) ו/או מידת השינויים שידרשו ע"י המזמין.
 - 3.2 שכר היועץ כולל את כל המפורט בחוזה על כל נספחיו, לרבות נספח ב'.
4. בנוסף לכל השלום ישולם ליועץ מע"מ כשיעורו בחוק וזאת כנגד חמצאת חשבונית מס כדין, למועד תשלום המע"מ ע"י היועץ והמצאת כל אישור נוסף עפ"י דין.
5. תנאי מוקדם לביצוע התשלומים לפי נספח זה הוא שכל עבודות התכנון הכלולות בשכר היועץ הושלמו וכל המסמכים והתוכניות נמסרו למזמין.

בית וגן החזקות בע"מ
516343746

בלנק - לרר - בר מהנדסים בע"מ
מכניקת קרקע וחידושים בסוס

אפרוק ישראל מנורים בע"מ
אפרוק חידושים עראית בע"מ

מס' חוזה: CONT-5-664
חתימה: סטטוס:

תבנית: ייעוץ ביסוס קרקע
גרסה: 1

תניה 542
בלנק-לרר מהנדסים
ספק:

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי דין

נספח "ה"תשלומי שכר היועץ

1. שכר היועץ ישולם לשיעורין כנגד גמר כל שלב ושלב של שרותי היועץ כמוגדר בחוזה לרבות בנספחים ב' ו- ח' כדלקמן:
 - 1.1 לאחר גמר חקירת התשתית ואשור עבודות שלב זה ע"י המזמין 10%
 - 1.2 לאחר המצאת דו"ח קרקע ראשוני לקליטת הבקשה להיתר 10%
 - 1.3 לאחר העברת המלצות לתכנון מוקדם והמצאת דו"ח קרקע 20%
 - 1.4 לאחר העברת המלצות ובדיקת תכנון מפורט לביצוע 30%
 - 1.5 פיקוח עליון – במהלך עבודות הביסוס ועד גמר שלד מרתפים 15%
 - 1.6 פיקוח עליון – לאחר סיום עבודות הפיתוח וקבלת טופס אכלוס ותעודת גמר 12%
 - 1.7 לאחר סיום עבודות היועץ, קבלת טופס אכלוס ותעודת גמר 3%
2. למרות האמור בסעיף 1 לעיל רשאי המזמין לשלם ליועץ מקדמות בגין קידום התכנון אשר יקוּזו משלבי התשלום עפ"י קביעתו.
3. היועץ יגיש רשיון לא יותר מאשר פעם בחודש.
4. המזמין ישלם את שכר היועץ תוך ש-45 יום מתאריך אישור החשבון ע"י המנהל.

כלנק - לור - בר מתגוררים בע"מ
מכניקת קרקע וחידושים בטוס

בית וגן החזקות בע"מ
516343746

אפריקה ישראלי מגורים בע"מ
אפריקה ישראלי שותף עיריית יבנה

מס' חוזה: CONT-5-664
סטטוס: חתימה

תבנית: ייעוץ ביסוס קרקע
גרסה: 1

פרויקט: נתניה 542
ספק: כלנק-לור מהדסים

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי דין

נספח "ו"

תאריך: [תאריך חתימת חוזה]

לכבוד
אפריקה ישראל מגורים בע"מ 557270725
אפריקה התחדשות עירונית בע"מ 514639525
בית וגג החזקות בע"מ 516343746
א.נ.,

הצהרת והתחייבות לשמירת סודיות

אני הח"מ עובד חברת בלנק-לרר-בר מהנדסים / הפועל בשם חברת בלנק-לרר-בר מהנדסים / המספק שירותים לחברת בלנק-לרר-בר מהנדסים, מצהיר בזאת ומתחייב כלפיכם כדלקמן:

1. אני מועסק על ידי בלנק-לרר-בר מהנדסים, תמבצעת עבורכם תכנון **ייעוץ ביסוס קרקע** בפרויקט נתניה 542.
2. ידוע לי כי במהלך ביצוע עבודתי אצל בלנק-לרר-בר מהנדסים עשוי להגיע לרשותי מידע חסוי כמוגדר להלן:
"מידע חסוי" - מידע בכתב, בצילום, בתעתיק, בעל-פה, בסרט מגנטי, בדיסקט מחשב, במחשב ו/או בכל כלי ו/או אמצעי אחר, אשר עשוי לאצור מידע, המתייחס במישרין או בעקיפין לחברתכם ו/או לפרויקט הנ"ל ו/או לשירותים הניתנים לכם ע"י בלנק-לרר-בר מהנדסים
3. אני מתחייב לשמור בסודיות מלאה כל מידע חסוי ולא למסרו או להעבירו לידי מי שלא הוסמך לכך בכתב על ידכם.
4. אני מתחייב לקבוע בכל אמצעי הזהירות כדי למנוע אפשרות כי מידע חסוי יצא מרשותכם ו/או מרשותי ויגיע למי שלא הוסמך על ידכם בכתב.
5. חנני מאשר כי התחייבותי הנ"ל תחולנה הן במהלך ביצוע הפרויקט והן לאחריו.

בכבוד רב,
בלנק - לרר - בר מהנדסים בע"מ
מכניקת קרקע והנדסת בטון
בלנק-לרר-בר מהנדסים

שם: אלכסנדר בר
ת.ז.: 319214300
כתובת: הירקון 5 בני ברק

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
אפריקה התחדשות עירונית בע"מ

ימחק את המיותר

מס' חוזה: CONT-5-664
חתימה: סטטוס:

תבנית: ייעוץ ביסוס קרקע
גרסה: 1

פרויקט: נתניה 542
ספק: בלנק-לרר מהנדסים

© הקסלר, ברגמן ושות' אורכי-ד"ר

בית וגג החזקות בע"מ
516343746

נספח ז' - נספח ביטוח

1. מבלי לגרוע מאחריות היועץ על פי חוזה זה או על פי דין, על היתעץ לערוך ולקיים אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל על חשבון היועץ למשך כל תקופת השירותים, את הביטוחים המפורטים להלן:

1.1. ביטוח אחריות כלפי צד שלישי לכיסוי חבותו על פי דין בגין נזק לגוף או לרכוש בגבול אחריות בסך של 2,000,000 ₪ למקרה ולתקופת ביטוח. הביטוח יורחב לשפות את המזמין בגין חבות שתוטל עליו עקב מעשי או מתדלי היועץ, בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

1.2. ביטוח חבות מעבידים לכיסוי חבותו על פי דין בגין נזק גוף או מחלה מקצועית שיגרמו לעובדיו עקב ותרך כדי עבודתם בגבול אחריות בסך של 20,000,000 ₪ למקרה ולתקופת ביטוח. הביטוח יורחב לשפות את המזמין בשל חבות שתוטל עליו ככל שייחשב כמעביד של מי מעובדי היועץ.

1.3. ביטוח אחריות מקצועית לכיסוי חבותו של היועץ על פי דין בשל מעשה או מחלל מקצועי של היועץ או של מי מטעמו בגבול אחריות בסך של 4,000,000 ₪ למקרה ולתקופת ביטוח. הביטוח יורחב לשפות את המזמין בשל חבות שתוטל עליו בגין מעשי ואו מחללי היועץ, וזאת מבלי לגרוע מהכיסוי הביטוחי בגין חבות היועץ לנזקי המזמין. הכיסוי הביטוחי יחול על מקרי ביטוח אשר אירעו החל ממועד תחילת מתן השירותים לפחות, אף אם מועד זה חל לפני מועד תחילת הפוליסה.

2. על ביטוחי היועץ יחולו החוראות הבאות:

2.1. חריג "רשלנות רבתי" יבוטל בכל ביטוחי היועץ, אולם לא יהיה בכך כדי לגרוע מזכויות המבטחים או מחובות המבטח על פי הדין.

2.2. הביטוחים יכללו הוראה לפיה אי קיום תנאי פוליסות הביטוח על ידי היועץ בתום לב לא יפגע בזכויות המזמין מכוח ביטוחי היועץ.

2. על אף האמור בסעיף 1 לעיל, מוסכם כי :

2.1. ככל ולא מועסקים עובדים על ידי היועץ, היועץ רשאי שלא לערוך ביטוח חבות מעבידים. מוסכם כי המצאת אישור ביטוח חתום ע"י מבטחו של היועץ ללא ביטוח חבות מעבידים דינה כהצהרת היועץ כי אינו מעסיק עובדים. במידה ויגרס נזק לעובד של היועץ בעת שלא היה ביטוח חבות מעבידים בתוקף, ישפה היועץ את המזמין בגין חבות שתוטל עליו כמעביד (ככל שתוטל) עקב נזק כאמור בהתאם להיקף השיפוי שהמזמין היה יכול לחיות זכאי לו מכוח ביטוח חבות מעבידים של היועץ אילו היה ליועץ ביטוח חבות מעבידים בתוקף.

2.2. ביטוח אחריות מקצועית יערך למשך כל תקופת מתן השירותים וכן למשך 3 שנים נוספות לאחר תום תקופת השירותים.

3. היועץ יישא בתשלום הפרמיות עבור ביטוחי היועץ ולמילוי כל החובות המוטלות על המבטח על פי תנאי פוליסות הביטוח הנ"ל.

4. על היועץ להמציא למזמין טרם תחילת מתן השירותים וכתנאי לביצוע כל תשלום ע"י התמורה, אישור עריכת ביטוח המסומן כנספח 11 כשהוא חתום בידי מבטח היועץ. על היועץ להמציא לידי המזמין אישור עריכת ביטוח מעודכן, בגין חידוש תוקף ביטוחי היועץ לתקופת ביטוח נוספת, מדי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף.

5. גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי היועץ הינם דרישה מזערית, המוטלת על היועץ, שאין בה כדי לגרוע מכל התחייבות של היועץ לפי הסכם ואו על פי דין, ואין בה כדי לשחרר את היועץ ממלוא החבות על פי הסכם זה ואו על פי דין.

מס' תש"פ: 5664
מס' תש"פ: 5664
מס' תש"פ: 5664

תבנית: ייעוץ ביטוח קרקע
גרסה: 1

פרויקט: 542
פנק: 542
בלנק-לר מהבסיס

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי דין
אפרתה ישראל מגורים בע"מ
אפרתה ישראל מגורים בע"מ

בית וגן החזקת בע"מ
516343746

6. יובהר כי אין בדרישות הביטוח המפורטות בנספח זה כדי לגרוע מאחריות היועץ לבחון את הסיכונים הכרוכים בפעילותו במסגרת מתן השירותים על פי הסכם זה, ולדאוג לקיומם של ביטוחים נאותים בשם לב להיקף ולמהות השירות. ליועץ לא תהיה כל טענה כלפי המזמין או מי מטעם המזמין, בכל הקשור לביטוחים, להיקפם, טיבם ולגבולות האחריות המפורטים בנספח זה.

7. המזמין רשאי לבדוק את אישור עריכת הביטוח, שיומצא על ידי היועץ כאמור לעיל, ועל היועץ לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה, שיידרשו על מנת להתאים את ביטוחי היועץ להתחייבויות היועץ על פי הסכם זה. מוצהר ומוסכם כי זכות המזמין לבדוק את אישור עריכת הביטוח ולדרוש השינויים כמפורט לעיל, אינן מטילות על המזמין או על מי מטעם המזמין כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי ביטוחי היועץ או לגבי העדרם וזאת בין אם נדרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם נבדק אישור עריכת הביטוח ובין אם לאו.

8. היועץ פוטר את המזמין ואת חבאים מטעם המזמין (לרבות את מנהל הפרויקט) ואת כל מי שהמזמין התחייב בכתב לשפוטו טרם קרות הנזק, מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש או צידד כלשהו, המובא על ידי היועץ או מי מטעם היועץ לחצרי המזמין ואו המשמש לצורך מתן השירותים ולא תהיה ליועץ כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל בגין אובדן ואו נזק כאמור, ובלבד שהפטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

9. מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין חסבת ההסכם ולעניין אחריות היועץ על פי הסכם זה ואו על פי דין בקשר לשירותים הניתנים באמצעות קבלני משנה מטעמו, היה והשירותים או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם היועץ, על היועץ לדאוג כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח נאותות בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות עמם. מובהר בזה כי האחריות למתן השירותים מוטלת על היועץ במלואה, וזאת בין אם ניתנו במלואם או בחלקם ע"י קבלני משנה מטעמו.

10. נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם.

בית וגן החזקות בע"מ
516343746

אפרים טוראל מנכ"ל
אפרים טוראל מנכ"ל

CONT-5-664
מס' פניה: 516343746
מס' פניה: 516343746

תבנית: יו"ץ ביסוס קרקע
גרסה: 1

פרויקט: נתניה 542
פסק: בנק-לר מהמסים

© וקולר, ברגמן ושו"ד שרקי-דן

נספח "ז"
אישור על קיום ביטוחי המתכנן

תאריך הנפקת האישור (DD/MM/YYYY)		אישור קיום ביטוחים		
אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מייטיב עם מבקש האישור.				
מבקש האישור הראשי	גורמים נוספים הקשורים למבקש האישור וייחשבו כמבקש האישור	המבוטח	אופי העסקה והעיסוק המבוטח	מעמד מבקש האישור*
שם: אפריקה ישראל להשקעות בע"מ 1/א חברות בנות 1/א חברות קשורות 1/א שותפות בפרויקט ת.ז.פ. 520034760	שם	שם	אופי העסקה: ☐ נדל"ן ☒ שירותים ☐ אספקת מוצרים ☐ אחר: _____ העיסוק המבוטח:	☐ משכיר ☐ שוכר ☐ זכין ☐ קבלני משנה ☐ מזמין שירותים ☐ מזמין מוצרים ☐ אחר: _____
ת.ז.פ. 520034760	ת.ז.פ.	ת.ז.פ.	העיסוק המבוטח:	
מען	מען	מען	העיסוק המבוטח:	
תיאור הקשר למבקש האישור הראשי: חברה אם ו/או בה ו/או אחות ו/או קשורה ו/או שלובה ו/או חלק מקבוצה.				

סוג הביטוח חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח	מספר הפוליסה ***	נוסח ומהדור ת הפוליסה ***	תאריך תחילה (מיון לחזין ותאריך רטרואקטיב)	תאריך סיום (מיון לחזין ותאריך רטרואקטיב)	גבול אחריות לכלל פעילות המבוטח/ סכום ביטוח		השתתפות עצמית לפי חובת לחצי נטען זה	מסבג	כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים
					לתקופה	למקרה*			
צד ג'					2,000,000	2,000,000		נח	321 328 309 315 307 302
אחריות מעבידים					20,000,00 0	20,000,00 0		נח	319 328 350 309
אחריות מקצועית					4,000,000	4,000,000		נח	321 328 327 6-332 303 301

בלנק - לרר - בר מהנדסים בע"מ
מכניקת קרקע והנדסת בסזס

מס' חוזה: CONT-5-664
סטטוס: חתימה

תבנית: ייעוץ ביסוס קרקע
גרסה: 1

פרויקט: נתניה 542
ספק: בלנק-לרר מהנדסים

20

פירוט השירותים (נכסף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הורשימה הסגורה המפורטת בנספח ג' כפי שמפורסם על ידי רשות שוק התע"ן, ביטוח וחיסכון. ניתן להציג בנוסף גם המלל המוצג לצד הקוד ברשימה הסגורה):

38
84
86
040

ביטול/שינוי הפוליסה *

שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 30 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

חתימת האישור

המבטח:

* באישור ביטוח כללי ואישור על הסכמה לעריכת ביטוח ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.
 ** שדות אלה יופיעו באישור על הסכמה לעריכת ביטוח בלבד.
 *** שדות אלה לא יופיעו באישור על הסכמה לעריכת ביטוח.
 **** יש לציין קוד כיסוי בהתאם לרשימה הסגורה המנויה בנספח ד' כפי שמפורסם על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. במקרה של קודי כיסוי הכוללים נתון הנדרש למלא, יש להציג בנוסף את המלל המוצג לצד הקוד ברשימה הסגורה.

בלנק - לר - ב' מהנדסים בע"מ
 מכניקת קרקע והנדסת בטון

מס' חוזה: CONT-5-664
 חתימה: סטטוס:

תבנית: ייעוץ ביסוס קרקע
 גרסה: 1

פרויקט: נתניה 542
 סופ: בלנק-לר מהנדסים

© וקסלר, ברמן ושות' עורכי-דין

נספח "ח"רשימת תכניות/דו"חות להנפקה

1. דו"ח קרקע, דיפון וביסוס בליווי חתכים ותרשימים רלוונטיים.
 2. כל שאר תכניות הביצוע המתחייבות מכל תקן ודין לרבות אך לא רק מחלקיו השונים של ת"י 1547 – "תכניות ביצוע לבניינים ולעבודות פיתוח סביבתי"
- כל המסמכים והתכניות יערכו בשפה העברית.

בית וגן החזקות בע"מ
516343746

כלנק - לור - בר מהנדסים בע"מ
מכניקת קרקע והנדסת בטון

אגף קרקע והנדסת עימות בע"מ
אמריקה ישראל מגורים בע"מ

מס' חוזה: CONT-5-664
סטטוס: חתימה

תבנית: יישן ביסוס קרקע
גרסה: 1

פרויקט: נתניה 542
פסק: כלנק-לר מהנדסים

© וקסלר, ברגמן ושול ש"כ-דן

נספח א'

מזהה אישור: 4727149

תאריך הנפקת האישור 13/07/2025		אישור קיום ביטוחים		
אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי האישור זה מתייב עם מבקש האישור.				
מבקש האישור הראשי	שם	שם	המבוטח	אופי העסקה והעיסוק המבוטח
אפריקה ישראל מגורים בע"מ	שם	שם	בלנק-לרר-בר מהנדסים בע"מ	אופי העסקה: ☐ נדל"ן ☒ שירותים ☐ אספקת מוצרים ☐ אחר:
ת.ז.ח.פ. 520034760	ת.ז.ח.פ.	ת.ז.ח.פ.	511832230	העיסוק המבוטח: מהנדס
מען	מען	מען	הירקון / 5 בני ברק 5120125	☐ משכיר ☐ שוכר ☐ זכין ☐ קבלני משנה ☒ מזמין שירותים ☐ מזמין מוצרים ☐ אחר:
יוני נתניהו 1 ג אור יהודה מיקוד: 6037601	תואר הקשר למבקש האישור הראשי:	חברה אס, חברה בת, חברה אחות, חברה קשורה, חברה שלובה, חברה מקבוצה		

כיסויים	סוג הביטוח	מספר הפוליסה	נוסח ומחזור הפוליסה	תאריך תחילה (ניתן להזין תאריך רטרואקטיבי)	תאריך סיום (ניתן להזין תאריך רטרואקטיבי)	גבול אחריות לכלל פעילות המבוטח/ סכום ביטוח		מטבע	כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים יש לציין קוד כסוי בהתאם לנספח ד'
						למקרה	לתקופה		
צד ג'	חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח	867202252124	מחזורות ביט 2016 שיקלית	1/12/2024	30/11/2025	2,000,000	2,000,000	₪	302, 307, 309, 328, 315
אחריות מקצועית		867202252124	נוסח שפי ב.ר. 2018	1/12/2024	30/11/2025	2,000,000	2,000,000	₪	301, 303, 321, 327, 328, 332 - 6 חודשים
תאריך רטרואקטיבי: 01/08/1976									

פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה הסגורה המפורטת בנספח ג' כפי שמפורסם על ידי רשות שוק החון, ביטוח וחסכר. ניתן להציג בטופס גם המלל המוצג לצד הקוד ברשימה הסגורה):

038 יועצים/מתכננים, 040 מהנדס, אדריכל, הנדסאי, 084 שירותי פיקוח ובקרה, 086 שירותי פיקוח, תכנון ובקרה

ביטול/שינוי הפוליסה

שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא יכנס לתוקף אלא 30 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

חתימת האישור



אישור זה הופק על ידי איילון חברה לביטוח

תשומת ליבכם כי אישור זה מבטל אישורים קודמים שהוצאו למבקש האישור לנושא פרויקט זה

תאריך הנפקת האישור: 14/07/2025
אסמכתא: 000076178

אישור קיום ביטוחים

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מטיב עם מבקש האישור.

מבקש האישור הראשי	גורמים מספים הקשורים למבקש האישור וייחשבו כמבקש האישור	המבוטח	אופי העסקה ועיסוק המבוטח	מעמד מבקש האישור
שם אפריקה ישראל להשקעות בע"מ ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות ו/או שותפויות בפרויקט ת.ז.נ.פ. 00520034760 מען דואר נתניהו יחונתן 1 אור יהודה 0060376	שם ת.ז.נ.פ. מען תיאור הקשר למבקש האישור הראשי:	שם בלמק-לרר-בר מהנדסים בע"מ ת.ז.נ.פ. 00511832230 מען הארד 7 תל אביב - יפו 0069710	אופי העסקה: ○ נדל"ן ○ שירותים ○ אספקת מוצרים ○ אחר: ייעוץ תכנון-קרקע וביגור עיסוק המבוטח שירותי משרד ומזכירות	○ משכיר ○ שוכר ○ זכיון ○ קבלן הביצוע ○ קבלני משנה ○ מזמין שירותים ○ מזמין מוצרים ○ אחר:

סוג ביטוח	מספר הפוליסה	נוסח מהדורת הפוליסה	תאריך תחילה	תאריך סיום	גבול אחריות לכלל פעילות המבוטח/ סכום ביטוח		מטבע	כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים
					למקרה	לתקופה		
צד ג' למקרה	24-015-063-0093962	פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי מהדורת פסגה 9/2017	01/12/2024	30/11/2025	2,000,000		₪	0329 רכוש מבקש האישור יחשב כצד ג' 0302 אחריות צולבת 0307 הרחב צד ג' - קבלנים 0308 קבלני משנה 0309 ויתור על תחלופ לטובת מבקש האישור 0321 מבוטח נוסף - בגין מעשי או מחדלי המבוטח 0315 כיסוי לתביעות המל"ל 0328 ראשוניות-המבוטח מוותר על כל דרישה/סענה מכל מבוטח של מבקש אישור 0322 מבקש האישור מוגדר כצד ג' בפרק זה
צד ג' לתקופה	24-015-063-0093962	פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי מהדורת פסגה 9/2017	01/12/2024	30/11/2025	2,000,000		₪	0329 רכוש מבקש האישור יחשב כצד ג' 0302 אחריות צולבת 0307 הרחב צד ג' - קבלנים 0308 קבלני משנה 0309 ויתור על תחלופ לטובת מבקש האישור 0321 מבוטח נוסף - בגין מעשי או מחדלי המבוטח 0315 כיסוי לתביעות המל"ל 0328 ראשוניות-המבוטח מוותר על כל דרישה/סענה מכל מבוטח של מבקש אישור 0322 מבקש האישור מוגדר כצד ג' בפרק זה

הפניקס השקעות, ביטוח ופיננסים

קבלת קהל ימי חול 08:00 עד 17:00
משרד ראשי: תל אביב
לברורים עם נציג: 052-5000000
פניות למוקד שירות: 052-5000000
שליחת מסמכים: 052-5000000
שליחת מסמכים: 052-5000000
הפניקס תברה לביטוח בע"מ | הפניקס פנסיה ומל בע"מ

חבות מעבידים לעובד למקרה ולתקופה	24-015-063-0093962	פוליסה לביטוח אחריות מעבידים מהדורת פסגה 4/2017	01/12/2024	30/11/2025	20,000,000	20,000,000	נח	0309 ויתור על תחלופ לטובת מבקש האישור 0350 הרחבת חבות כלפי קבלנים וקבלני משנה בביטוח חבות מעבידים 0319 מבוטח נוסף - היה ויהאב כמעבידים של מי מעובדי המבוטח 0328 ראשונות-המבוטח מוותר על כל דרישה/טענה מכל מבוטח של מבקש אישור
--	--------------------	---	------------	------------	------------	------------	----	---

פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה הסגורה המפורטת
בנספח ג' מכפי שמפורכם על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. ניתן להציג בנוסף גם המלל המוצג לצד הקוד ברשימה הסגורה):*

00038	נעצים/מתכננים
00040	מהנדס, אדריכל, הנדסאי

ביטול/שינוי הפוליסה*

שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 060 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

הפניקס השקעות, ביטוח ופיננסים

קבלת קהל ובידואר על מנת לסייע ללקוחות	משרד ראשי תל אביב	לברורים עם נציג השירות	פניות למוקד שירות בצ'אט ומידע אישי	שליחת מסמכים כלליים	שליחת מסמכים חיסכון ארוך טווח ובריאות
הפניקס חברה לביטוח בע"מ הפניקס פנסיה וגמל בע"מ					

נספח "ט"דוגמא לנוסח אישור השלמת הפרויקט/קטע מהפרויקט

לכבוד :
 אפריקה ישראל מגורים בע"מ 557270725
 אפריקה התחדשות עירונית בע"מ 514639525
 בית וגג החזקות בע"מ 516343746
 (המזמין)

אני הח"מ בלנק-לרר-בר מהנדסים לאחר שבדקתי את העבודות שבוצעו ב- נתניה 542 בקשר עם יעוץ
 ביסוס וקרקע, מאשר בזאת שהעבודות הנ"ל בוצעו וחושלמו בהתאם להחזיותיי, לתכניותיי, בהתאם
 לתקנים מחייבים ולשביעות רצוני.

בכבוד רב,

בלנק-לרר-בר מהנדסים

בית וגג החזקות בע"מ
 516343746

בלנק - לרר - בר מהנדסים בע"מ
 מכניקת קרקע והנדסת ביסוס

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
 אפריקה התחדשות עירונית בע"מ

נספח "י"

מס' חוזה: CONT-5-664
 סטטוס: חתימה

תבנית: ייעוץ ביסוס קרקע
 גרסה:

פרויקט: נתניה 542
 ספק: בלנק-לרר מהנדסים

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

דוגמא לנוסח הצהרת היועץ בדבר היעדר תביעות

לכבוד

אפריקה ישראל מגורים בע"מ 557270725
 אפריקה התחדשות עירונית בע"מ 514639525
 בית וגן החזקות בע"מ 516343746

ג.א.ג.,

אנו הח"מ מצהירים בזאת שעם קבלת סך של _____ ש"ח (להלן: "היתרה הסופית"), בניכוי מס במקור ובתוספת מע"מ כדין, המהווה תשלום אחרון של החשבון הסופי הכולל התייקרויות, קיבלנו את מלוא התמורה עבור כל העבודות שביצעו עבורכם באתר נתניה 542 עפ"י חוזה מיום [תאריך חתימת חוזה] או עבור חלקן כמפורט להלן:

ידוע לנו כי בכפוף להצהרתנו זו לעיל ולהלן, נמנעתם מלקזז מסכום היתרה הסופית, סכומים שלטענתכם, הייתם זכאים לקזז עפ"י החוזה הנ"ל. עם קבלת היתרה הסופית דלעיל, אין ולא תהיינה לנו ואו למי מטעמנו כל תביעות ואו טענות ואו דרישות מכל סוג שהוא כלפיכם ואו כלפי מי מכם ואו כלפי כל הבאים מכותכם ואו כלפי מי מטעמכם ואו כלפי מאן דהוא אחר בקשר לחוזה הנ"ל ואו לכל הכרוך בו ואו הנובע ממנו.

אנו מצהירים כי בחשבונות שהוגשו על דינו ואשר אושרו על דכם, לא נפלה טעות כלשהי, הם מדויקים ומעודכנים, נערכו כיאות ובדרך חשבונית נכונה ומתאימה.

ידוע לנו כי אין בהצהרתנו זו כדי לגרוע מכל סעד לו זכאי המזמין על פי החוזה הנ"ל.

ולראיה באנו על החתום:

היום _____ לחודש _____ לשנה _____

חתימה וחתימת היועץ:

בלנק-לרר-בר מהנדסים

אישור

אני הח"מ _____ עו"ד/רו"ח מאשר כי הי"ח _____ שחתמתם בצירוף חותמת _____ (להלן: "החברה") ואו שמחמודפס מחייבת את החברה לכל דבר וענין, חתמו בפני על מסמך זה.

חתימה וחתימת עו"ד/רו"ח: _____

ותאריך: _____

הלנק - לרר - בר מהנדסים בע"מ
 מכניקת קרקע והנדסת בטון

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
 אפריקה התחדשות עירונית בע"מ

מס' חוזה: CONT-5-664
 סטטוס: חתימה

תבנית: ייעוץ ביסוס קרקע
 גרסה: 1

פרויקט: נתניה 542
 ספק: בלנק-לרר מהנדסים

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

בית וגן החזקות בע"מ
 516343746